



LEI Nº 1.851, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024.

Institui o Código Municipal de Meio Ambiente e dá outras Providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA – RJ, DECRETA E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

**LIVRO I
PARTE GERAL**

**TÍTULO I
DA POLÍTICA AMBIENTAL**

**CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS**

Art. 1º - Este código, fundamentado na legislação e nas necessidades locais, regula a ação pública do Município de Bom Jesus do Itabapoana, estabelecendo normas de gestão ambiental, para preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, proteção dos recursos ambientais, controle das fontes poluidoras e do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, de forma a garantir implantação e a regulamentação de políticas públicas que visem o desenvolvimento sustentável.

Parágrafo Único - A administração do uso dos recursos ambientais do Município de Bom Jesus do Itabapoana compreende, ainda, a observância das diretrizes norteadoras do disciplinamento do uso do solo e da ocupação territorial previstos na Lei Orgânica para o Município de Bom Jesus do Itabapoana, no Código de Obras e Posturas e na Lei do Parcelamento do Solo Urbano.

Art. 2º - Política Municipal de Meio Ambiente é pautada pelos seguintes princípios:

- I – A promoção do desenvolvimento integral do ser humano;
- II – A racionalização do uso dos recursos ambientais, naturais ou não;
- III – A proteção de áreas ameaçadas de degradação;
- IV – O direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para a manutenção da sustentabilidade;
- V – A função social e ambiental da propriedade;



VI – A obrigação de recuperar áreas degradadas e indenizar pelos danos causados ao meio ambiente;

VII – Garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente.

CAPÍTULO II DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente:

I – Articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do município com aqueles dos órgãos federais e estaduais, quando necessário;

II – Articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios, convênios e outros instrumentos de cooperação;

III – Identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis;

IV – Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não;

V – Atuar, mediante planejamento, no controle e fiscalização das atividades de produção, extração, comercialização, transporte e emprego de materiais, bens e serviços, bem como de métodos e técnicas que comportem risco ou comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI – Estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes, resíduos, emissões atmosféricas e de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas;

VII – Estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição;

VIII – Preservar e conservar as áreas protegidas e de interesse ambiental e turístico no município;

IX – Estimular o desenvolvimento de pesquisas e o estudo tecnológico direcionado para o uso adequado dos recursos ambientais, naturais ou não;

X – Promover o zoneamento ambiental e o controle das atividades potenciais ou efetivamente poluidoras;

XI – Promover a educação ambiental na sociedade e, especialmente, na rede de ensino;

XII – Criar Unidades de Conservação, de uso sustentável e/ou proteção integral, e implantar seus respectivos Planos de Manejo;

XIII – Estimular atividades agrícolas e pecuárias a partir de práticas agroecológicas.

CAPÍTULO III DOS INSTRUMENTOS

Art. 4º São instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente:

Q



- I – Zoneamento Ambiental;
- II – Criação de espaços territoriais especialmente protegidos;
- III – Estabelecimento de parâmetros e padrões de qualidade ambiental;
- IV – Avaliação de impactos ambientais;
- V – Licenciamento Ambiental;
- VI – Auditoria Ambiental;
- VII – Monitoramento Ambiental;
- VIII – Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais;
- IX – Plano de Arborização e Áreas Verdes;
- X – Fundo Municipal de Meio Ambiente;

- XI – Mecanismos de Benefícios e Incentivos visando à preservação e conservação dos recursos ambientais, naturais ou não;
- XII – Educação Ambiental;
- XIII – Fiscalização Ambiental.

CAPÍTULO IV **DOS CONCEITOS GERAIS**

Art. 5º - São os seguintes os conceitos gerais para fins e efeitos deste Código:

- I – Meio ambiente: a interação de elementos naturais ou criados pelo homem, socioeconômicos e culturais, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
- II – Ecossistemas: conjunto integrado de fatores físicos e biológicos que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis. É uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito à sua composição, estrutura e função;
- III – Degradação ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente, processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a biodiversidade, a qualidade da água, a capacidade produtiva das florestas e dos solos;
- IV – Poluição: a alteração da qualidade ambiental resultante de atividades humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:
 - a) prejudicam a saúde, a segurança ou o bem-estar da população;
 - b) criem condições adversas ao desenvolvimento sócio-econômico;
 - c) afetem desfavoravelmente a biota;
 - d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
 - e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.



V – Agente poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente responsável por atividade causadora de poluição ou degradação efetiva ou potencial;

VI – Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, a fauna e a flora;

VIII – Preservação: proteção integral do atributo natural, admitindo apenas seu uso indireto;

IX – Conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista a sua utilização sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes, garantindo-se a biodiversidade.

X – Manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando atingir os objetivos de conservação da natureza;

XI – Gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos sustentados dos recursos ambientais, naturais ou não, por instrumentação adequada – Regulamentos, normatização e investimentos públicos – Assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio ambiente;

XII – Agente fiscal: agente da autoridade ambiental devidamente qualificado e capacitado, assim reconhecido pela autoridade ambiental, possuidor do poder de polícia, responsável por lavrar o auto de infração e tomar as medidas preventivas que visem cessar o dano ambiental;

XIII – Áreas de Preservação Permanente: porções do território municipal, de domínio público ou privado, destinadas à preservação de suas características ambientais relevantes, assim definidas em lei;

XIV – Unidades de Conservação: parcelas do território municipal, incluindo as áreas com características ambientais relevantes de domínio público ou privado legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Poder Público, com objetivos e limites definidos, sob regime especial de administração, às quais aplicam garantias adequadas de proteção;

TÍTULO II

DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA

Art. 6º O Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMMA é o conjunto de órgãos e entidades públicas e privadas integrados para a preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, controle do meio ambiente e uso adequado dos recursos ambientais do Município, consoante o disposto neste Código.

Art. 7º - Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente:

I – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos –, órgão de coordenação, controle e execução da política ambiental;



II – Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMA, órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo e normativo da política ambiental;

III – Organizações da sociedade civil por meio das instituições que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;

IV – Outras secretarias e autarquias afins do Município, definidas em ato do Poder Executivo.

Parágrafo Único - O COMMA é o órgão superior deliberativo da composição do SIMMA, nos termos deste Código.

Art. 8º Os órgãos e entidades que compõem o SIMMA atuarão de forma harmônica e integrada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, observada a competência do COMMA.

CAPÍTULO II

DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Art. 9º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos – SEMMAARH é o órgão de coordenação, controle e execução da política municipal de meio ambiente, com as atribuições e competências definidas neste Código.

Art. 10 - São atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos:

I – Participar do planejamento das políticas públicas do Município;

II – Elaborar o Plano de Ação de Meio Ambiente e a respectiva proposta orçamentária;

III – Coordenar as ações dos órgãos integrantes do SIMMA;

IV – Exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos naturais do Município;

V – Realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente poluidores ou degradadores do meio ambiente;

VI – Manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse ambiental para a população do Município;

VII – Implementar através do Plano de Ação, as diretrizes da política ambiental municipal;

VIII – Promover a educação ambiental em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer;

IX – Articular-se com organismos federais, estaduais, municipais e organizações não governamentais - ONGs, para a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;

X – Coordenar a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, segundo as diretrizes fixadas pelo COMMA;



XI – Apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;

XII – Propor a criação e gerenciar as unidades de conservação, implementando os planos de manejo;

XIII – Recomendar ao COMMA normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município;

XIV – Licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das obras e atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

XV – Desenvolver com a participação dos órgãos e entidades do SIMMA, o zoneamento ambiental;

XVI – Fixar diretrizes ambientais para elaboração de projeto de parcelamento do solo urbano, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;

II – Elaborar o Plano de Ação de Meio Ambiente e a respectiva proposta orçamentária;

III – Coordenar as ações dos órgãos integrantes do SIMMA;

IV – Exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos naturais do Município;

V – Realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente poluidores ou degradadores do meio ambiente;

VI – Manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse ambiental para a população do Município;

VII – Implementar através do Plano de Ação, as diretrizes da política ambiental municipal;

VIII – Promover a educação ambiental em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer;

IX – Articular-se com organismos federais, estaduais, municipais e organizações não governamentais - ONGs, para a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;

X – Coordenar a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, segundo as diretrizes fixadas pelo COMMA;

XI – Apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;

XII – Propor a criação e gerenciar as unidades de conservação, implementando os planos de manejo;

XIII – Recomendar ao COMMA normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município;

XIV – Licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das obras e atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

XV – Desenvolver com a participação dos órgãos e entidades do SIMMA, o zoneamento ambiental;



XVI – Fixar diretrizes ambientais para elaboração de projeto de parcelamento do solo urbano, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;

XVII – Coordenar a implantação do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes e promover sua avaliação e adequação;

XVIII – Promover as medidas administrativas e requerer as judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores do meio ambiente;

XIX – Atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos ambientais poluídos ou degradados;

XX – Fiscalizar as atividades produtivas e comerciais de prestação de serviços e o uso de recursos ambientais pelo Poder Público e pelo particular;

XXI – Exercer o poder de política administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;

XXII – Determinar a realização de estudos prévios de impacto ambiental;

XXIII – Dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao COMMA;

XXIV – Dar apoio técnico e administrativo ao Ministério Público, nas suas ações institucionais em defesa do Meio Ambiente;

XXV – Elaborar projetos ambientais;

XXVI – Executar outras atividades correlatas atribuídas pela administração.

CAPÍTULO III DO ÓRGÃO COLEGIADO

Art. 11 - O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMA é o órgão colegiado autônomo de assessoramento superior, de caráter consultivo, deliberativo e normativo nas questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e laboral em todo território do Município de Bom Jesus do Itabapoana, instituído pela Lei nº 1.290 de 04 de setembro de 2017.

CAPÍTULO IV DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

Art. 12 - As Organizações Não Governamentais – ONGs são instituições da sociedade civil organizada que têm entre seus objetivos a atuação na área ambiental.

Parágrafo Único - As ONGs referidas no caput deste artigo deverão ser legalmente instituídas junto aos órgãos competentes há pelo menos um ano e desenvolver ou ter desenvolvido atividades no Município de Bom Jesus do Itabapoana.

CAPÍTULO V



DAS SECRETARIAS AFINS

Art. 13 - As Secretarias afins são aquelas que desenvolvem atividades que interferem direta ou indiretamente sobre a área socioambiental.

TÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

NORMAS GERAIS

Art. 14 - Os instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente, elencados no título I, capítulo III deste Código, serão definidos e regulados neste título.

Art. 15 - Cabe ao Município a implementação dos instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente, para a perfeita consecução dos objetivos definidos no Art. 4º deste Código.

CAPÍTULO II

DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art. 16 - O zoneamento ambiental do município consiste na definição de áreas do território do município, que por suas características físicas, biológicas e socioeconômicas, bem como por sua dinâmica e contrastes internos, devam ser objeto de disciplina especial, com vistas ao desenvolvimento de ações capazes de conduzir à conservação, à preservação, ao aproveitamento, à manutenção e/ou à recuperação de sua qualidade ambiental e do seu potencial produtivo.

Parágrafo Único - As ONGs referidas no caput deste artigo deverão ser legalmente instituídas junto aos órgãos competentes há pelo menos um ano e desenvolver ou ter desenvolvido atividades no Município de Bom Jesus do Itabapoana.

CAPÍTULO V

DAS SECRETARIAS AFINS

Art. 13 - As Secretarias afins são aquelas que desenvolvem atividades que interferem direta ou indiretamente sobre a área socioambiental.

TÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

NORMAS GERAIS



Art. 14 - Os instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente, elencados no título I, capítulo III deste Código, serão definidos e regulados neste título.

Art. 15 - Cabe ao Município a implementação dos instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente, para a perfeita consecução dos objetivos definidos no Art. 4º deste Código.

CAPÍTULO II

DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art. 16 - O zoneamento ambiental do município consiste na definição de áreas do território do município, que por suas características físicas, biológicas e socioeconômicas, bem como por sua dinâmica e contrastes internos, devam ser objeto de disciplina especial, com vistas ao desenvolvimento de ações capazes de conduzir à conservação, à preservação, ao aproveitamento, à manutenção e/ou à recuperação de sua qualidade ambiental e do seu potencial produtivo.

Parágrafo Único - O Zoneamento Ambiental do Município definirá metas e normas ambientais e socioeconômicas relativas aos meios rurais e urbanos a serem alcançadas por meio do Plano de Ação do Meio Ambiente.

Art. 17- As zonas ambientais do município são:

I – Zonas de Proteção Ambiental (ZPA): áreas dedicadas à defesa dos ecossistemas e dos recursos naturais, caracterizadas pela predominância de ecossistemas pouco alterados e/ou recuperados, protegidas por instrumentos legais diversos devido à existência de remanescentes de mata atlântica e seus ambientes associados e de suscetibilidade do meio a riscos relevantes, constituindo remanescentes de importância ecológica municipal;

II – Zonas de Recuperação Ambiental (ZRA): áreas em estágio significativo de degradação, representando áreas de importância para a recuperação ambiental em virtude das funções ecológicas que desempenham na proteção dos mananciais, estabilização das encostas, no controle da erosão do solo, na manutenção e dispersão da biota e das teias alimentares, onde será exercida a proteção temporária e desenvolvidas ações visando à recuperação induzindo ao natural do ambiente, como o objetivo de integrá-las às zonas de proteção;

III – Zona de Uso Rural (ZUR): compreende as áreas onde os ecossistemas originais foram praticamente alterados em sua diversidade e organização funcional, sendo denominadas por atividades agrícolas e extrativas, havendo, ainda, presença de assentamentos rurais dispersos;

IV – Zona de Desenvolvimento Urbano (ZDU): são áreas efetivamente utilizadas para fins urbanos e de expansão, em que os componentes ambientais, em função da urbanização, foram modificados ou suprimidos. Deverão ser implantadas normas e diretrizes de usos e urbanização específicas, voltadas a evitar a degradação dos ecossistemas, do patrimônio natural e paisagístico e dos recursos naturais;



V – Zona Industrial (ZIN): compreende as áreas de uso estritamente industrial, destinada somente às indústrias cujos efluentes, ruídos ou radiação possam causar danos à saúde humana ou ao meio ambiente, de acordo com o uso industrial do Plano Diretor;

VI – Zonas de Unidade de Conservação (ZUC): áreas sob regulamento das diversas categorias de manejo, as quais serão elaboradas individualmente de acordo com suas características peculiares;

VII – Zonas de Proteção Paisagísticas (ZPP): áreas de proteção de paisagem com características excepcionais de qualidade e fragilidade visual;

VIII – Zonas de Controle Especial (ZCE): outras áreas do Município submetidas a normas próprias de controle e monitoramento ambiental, em função de suas características peculiares.

Art. 18 - Na Zona de Proteção Ambiental (ZPA) serão permitidas as atividades científicas, educacionais, recreativas e de ecoturismo, observadas as normas vigentes das Áreas Naturais Protegidas e as constantes nos Zoneamentos Ecológicos.

Art. 19 - Na Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) serão toleradas atividades que não provoquem danos à fauna e flora remanescentes ou que não geram perturbações ou danos aos processos de regeneração natural ou de recuperação ambiental com o emprego de tecnologias.

Art. 20 - Na Zona de Uso Rural (ZUR) serão permitidas atividades de agricultura, pecuária intensiva e extensiva, silvicultura e aquicultura industriais e quaisquer outras, desde estejam pautadas nos princípios agroecológicos e localizadas adequadamente, observando-se ainda, a legislação ambiental e as normas específicas constantes dos Zoneamentos Ecológicos.

Art. 21 - Na Zona de Desenvolvimento Urbano (ZDU), serão permitidos os assentamentos urbanos, serviços e comércio; instalações, de pequeno e médio porte, de indústrias, de terminais rodoviários, ferroviários e aeroportos; turismo e infraestrutura de transporte de energia e de saneamento ambiental, estabelecidos de acordo com os parâmetros urbanísticos e ambientais definidos em normas vigentes.

Art. 22 - Na Zona Industrial (ZIN) será permitida apenas a instalação de complexos industriais, terminais rodoviários, sistemas de saneamento ambiental;

Art. 23 - Caberá ao Órgão Executivo da Política Municipal de Meio Ambiente elaborar a proposta de Zoneamento Ambiental do Município - ZAM, bem como sua regulamentação, que depois de aprovados pelo Órgão Colegiado, servirão para instruir e fundamentar os procedimentos de licenciamento e fiscalização ambiental.

Parágrafo Único - A instituição de zonas descritas neste Capítulo orientar-se-á pelos princípios da utilidade e da simplicidade, de modo a facilitar a implementação de seus limites e restrições pelo Poder Público, bem como sua compreensão pelos cidadãos.



Art. 24 - O processo de implementação do Zoneamento Ambiental do Município buscará a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais e na definição de cada zona observará, no mínimo:

I – Diagnósticos dos recursos naturais e socioeconômicos que deverá conter, obrigatoriamente, as potencialidades e fragilidades naturais, as condições de vida da população e da biota, a indicação de corredores ecológicos, as incompatibilidades legais e áreas institucionais;

II – Informações constantes do Sistema de Informações Geográficas; contendo normatização técnica com base nos referenciais da Associação Brasileira de Normas Técnicas e da Comissão Nacional da Cartografia para produção e publicação de mapas e relatório técnicos;

III – Cenários, tendências e alternativas, definidos em função das tendências de ocupação dos fluxos econômicos e populacionais, da localização das infraestruturas e circulação da informação;

IV – Diretrizes Gerais e específicas que deverá conter obrigatoriamente:

a) atividades adequadas a cada zona, de acordo com sua fragilidade ecológica, capacidade de suporte e potencialidades;

b) necessidades de proteção ambiental e conservação das águas do solo, do subsolo, da fauna e flora e demais recursos naturais renováveis e não renováveis;

c) definição de áreas para unidades de conservação, de proteção integral e de uso sustentável;

d) critérios para orientar as atividades pesqueiras, agrícola, pecuária, agroecológicas, de urbanização, de industrialização, de mineração e de outras opções de uso dos recursos ambientais;

e) medidas destinadas a promover, de forma ordenada e integrada, o desenvolvimento ecológico e economicamente sustentável, com objetivo de melhorar a convivência entre a população e os recursos ambientais, inclusive com a previsão de diretrizes para implantação de infraestrutura de fomento às atividades econômicas.

CAPÍTULO III

DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Art. 25. Compete ao Poder Público Municipal criar, definir, implantar e gerenciar os espaços territoriais especialmente protegidos, com a finalidade de resguardar atributos especiais da natureza em seus ecossistemas, conciliando a proteção integral da fauna, flora e das belezas naturais com a utilização dessas áreas para objetivos educacionais, turismo ecológico, recreativos e científicos, cabendo ao Município sua delimitação quando não definidos em lei.

Art. 26 - São espaços territoriais especialmente protegidos:

I – Áreas de preservação permanente;

II – Unidades de Conservação;

III – Áreas verdes públicas e particulares, com vegetação relevante ou florestada;

VI – Áreas de risco naturais.



SEÇÃO I
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 27 - Considera-se de preservação permanente toda vegetação situada:

I – Quando no terreno marginal ao longo dos rios ou quaisquer cursos d'água, desde que existam florestas ou vegetação natural de preservação permanente, conforme Lei 12.651/2012 (Código Florestal), com as alterações introduzidas pela Lei, 12.727/2012, as FMPs, terão as seguintes dimensões mínimas:

- a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
- b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
- c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
- d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
- e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.

II – As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

- a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
- b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III – Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;

IV – Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água naturais ou artificiais";

V – No topo de morros, montes, montanhas e serras;

VI – Nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, equivalente a 100% da linha de maior declive;

VII – Nas áreas urbanas definidas em lei.

Parágrafo Único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos Plano Diretor e Lei Municipal do Parcelamento do Solo Urbano.



Art. 28 - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, as coberturas vegetais destinadas a:

- I – atenuar o processo erosivo e de ravinamento;
- II – formar faixas de proteção ao longo de rodovias;
- III – proteger sítios de excepcional beleza e de valor científico ou histórico, desde que não colidam com outros interesses devidamente justificados;
- IV – assegurar condições de bem-estar público;
- V – proteger sítios de importância ecológica;
- VI – asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
- VII – as demais áreas declaradas por lei.

SEÇÃO II

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 29 - As unidades de conservação são criadas por ato do poder público e definidas segundo as seguintes categorias:

I – Unidade de Proteção Integral: o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais e são compostas pelas seguintes categorias:

- a) Estação Ecológica;
- b) Reserva Biológica;
- c) Parque Municipal;
- d) Monumento Natural;
- e) Refúgio de Vida Silvestre.

II – Unidade de Uso Sustentável: o objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Constituem o grupo das unidades de uso sustentável as seguintes categorias de unidades de conservação:

- a) Área de proteção ambiental;
- b) Área de relevante interesse ecológico;
- c) Floresta municipal;
- d) Reserva extrativista;
- e) Reserva de fauna;
- f) Reserva de desenvolvimento sustentável;
- g) Reserva particular do patrimônio natural.



Parágrafo Único - Deverá constar no ato do poder público a que se refere o caput deste artigo as diretrizes para regularização fundiária, demarcação georreferenciada, bem como a indicação da respectiva área do entorno, histórico da área, levantamento dos meios físicos, bióticos e antrópicos do local, onde evidencie a importância da proteção e conservação da área, ameaças potenciais ao bem em questão, entre outros aspectos relevantes.

Art. 30 - As unidades de conservação constituem o sistema municipal de unidades de conservação, o qual deve ser integrado aos sistemas estadual e federal.

Art. 31 - A alteração adversa, a redução da área ou a extinção de unidades de conservação somente será possível mediante lei municipal motivada por estudo técnico que comprove o requerido.

SEÇÃO III DAS ÁREAS VERDES

Art. 32 - As áreas verdes têm por finalidade:

- I – Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população e das condições ambientais urbanas;
- II – Garantir espaços destinados à integração, recreação ou lazer da comunidade local, desde que não provoque danos à vegetação nativa;
- III – Contribuir para as ações de educação ambiental que envolva a população de entorno.

§ 1º - Cabe a SEMMAARH fomentar as iniciativas da sociedade civil, através de suas organizações, visando à implantação e/ou proteção das áreas verdes.

§ 2º - O Poder Público Municipal estabelecerá mecanismos específicos de fiscalização e controle referente à obrigatoriedade de integração de áreas verdes em conjuntos habitacionais.

Art. 33 - Considerando a importância das áreas verdes e espaços públicos, definidos neste Código, para o uso ativo e/ou contemplativo da população e a manutenção e/ou criação da paisagem, ficam definidos nesta seção o uso e a conservação dessas áreas.

Art. 34 - As áreas verdes de loteamentos deverão atender às seguintes determinações:

- I – Localizar-se em área determinada por avaliação técnica da SEMMAARH;
- II – Passarão a integrar o Patrimônio Municipal, quando do registro do empreendimento, sem que advenha qualquer ônus para o Município.



Art. 35 - As áreas verdes e/ou praças dos loteamentos, reservadas para a implantação de equipamentos de lazer, serão franqueadas ao público.

Parágrafo Único - Por razões de segurança, manutenção da higiene do local e da conservação da flora, as praças poderão ser gradeadas, franqueando-se o acesso ao público, pelo menos durante o dia.

Art. 36 - O Município de Bom Jesus do Itabapoana, em parceria com a iniciativa privada, poderá elaborar programas para a execução e/ou manutenção de áreas verdes e espaços públicos, mediante projetos desenvolvidos e aprovados pela SEMMAARH.

§ 1º - A execução e a manutenção das áreas de que trata o caput do presente artigo poderá ficar a cargo da iniciativa privada, mediante a contrapartida de autorização para a veiculação de publicidade através de protetores para árvores, equipamento de recreação e cestos para lixo, desde que não cause poluição visual e nem comprometa as características do espaço público.

§ 2º - A autorização de que trata o parágrafo primeiro do presente artigo dar-se-á por termo próprio e na forma da lei, com prazo certo, prorrogável se do interesse comum, desde que atendidas as condições relativas à manutenção das áreas.

Art. 37 - A SEMMAARH poderá elaborar programas em parceria com a comunidade para executar e manter áreas verdes e espaços públicos desde que:

- I – A comunidade esteja organizada em associação;
- II – O projeto para a área seja desenvolvido e/ou aprovado pela SEMMAARH, atendendo os objetivos sociais;
- III – Sejam definidas as atribuições de cada parte envolvida, quanto a materiais a serem utilizados, mão de obra, administração e manutenção.

SEÇÃO IV DAS ÁREAS DE RISCO

Art. 38 - As áreas de risco são os locais com acentuado processo erosivo, sujeitos a inundação, deslizamento, desmoronamento, que podem expor a população local a risco de vida e prejuízo econômico, de acordo com Plano Diretor e Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo;

Parágrafo Único - As áreas de risco do Município deverão ser mapeadas com desenvolvimento de estudos geotécnicos juntamente com outras secretarias da administração pública.



CAPÍTULO IV

DOS PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL

Art. 39 - Os índices de Padrão de Qualidade Ambiental são os valores de concentrações máximas toleráveis para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, assim como as atividades econômicas do meio ambiente em geral.

Art. 40 - Os padrões e normas de emissão devem obedecer aos definidos pelo CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente e pelo poder público Federal e Estadual, podendo o COMMA acrescentar padrões para parâmetros não fixados ou complementares pelos órgãos federal e estadual, fundamentados em parecer consubstanciado encaminhado pela SEMMAARH.

§ 1º - Os padrões de qualidade ambiental devem ser expressos, quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes suportáveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor.

§ 2º - Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade do ar, das águas e do solo.

Art. 41 - Padrão de emissão é o limite máximo estabelecido para lançamento de poluente por fonte emissora que, ultrapassado, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades econômicas e ao meio ambiente em geral.

CAPÍTULO V

DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 42 - Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia, resultantes das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:

- I – A saúde, segurança e o bem-estar da população;
- II – As atividades sociais e econômicas;
- III – A biota;
- IV – As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
- V – A qualidade e quantidade dos recursos ambientais;
- VI – Os costumes, a cultura, a tradição e as formas de sobrevivência da população.



Art. 43. As avaliações de impactos ambientais resultam do emprego de métodos cientificamente aceitos que possibilitam a análises e a interpretação das alterações sofridas pelo meio ambiente.

Parágrafo Único. A aplicação dos métodos referidos no caput deste artigo permitirá a elaboração de estudos sobre os efeitos causados pela ação impactante, o que dará corpo ao documento Estudo de Impacto Ambiental – EIA, assim como de relatório sobre as alterações impostas ao ambiente, denominado Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.

Art. 44 - O Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, serão exigidos previamente pela Secretaria de Meio Ambiente, para a concessão de licença ambiental de empreendimentos, obras e atividades potencialmente degradadoras e/ou poluidoras do meio ambiente do município cujas atividades serão definidas em uma resolução do COMMA.

§ 1º - Diante de eventual proposta de atividade já licenciada, será exigido novo EIA/RIMA.

§ 2º - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos deve manifestar-se conclusivamente, no âmbito de sua competência, sobre EIA/RIMA, em até 30 dias, a contar da data do recebimento da proposta pela autoridade.

Art. 45 - O Estudo de Impacto Ambiental – EIA obedecerá às seguintes diretrizes:

- I – Contemplar as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese da não execução do mesmo;
- II – Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de pesquisa, instalação e operação;
- III – Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando em todos os casos a bacia hidrográfica na qual se localiza;
- IV – Considerar os planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade com os mesmos.

Art. 46 - O diagnóstico ambiental, assim como a análise dos impactos ambientais, deverá considerar o meio ambiente sob os seguintes aspectos:

- I – Meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar, o clima, com destaque para os recursos minerais, morfologia, tipos e aptidões do solo, corpos d'água e regime hidrológico;



II – Meio biológico: a flora e a fauna, com destaque para as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico ou econômico, raras e ameaçadas de extinção, em extinção, assim como os ecossistemas naturais;

III – Meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, o uso da água, com destaque para os sítios e monumentos arqueológicos, históricos, culturais, turísticos e ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

Parágrafo Único - No diagnóstico ambiental, os fatores ambientais devem ser analisados de forma integrada, mostrando a interação entre eles e a sua interdependência.

Art. 47 - O EIA deverá considerar os efeitos cumulativos e sinérgicos com outras obras de grande porte, situadas na mesma bacia hidrográfica ou em suas vizinhanças.

Art. 48 - Os estudos ambientais deverão ser realizados por equipe multiprofissional habilitada, a qual é responsável civil, administrativa e penalmente, pelas informações prestadas às autoridades ambientais.

Art. 49 - No caso de desativação de um empreendimento será exigido o cumprimento do EIA/RIMA, até que cessem os impactos referentes a esse estágio da atividade.

I – O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA de que trata o caput deste artigo, deverá ser analisado pelos técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e terá como objetivos verificar os danos porventura causados ao meio ambiente pelo empreendimento em fase de desativação, para definições de responsabilidades com vistas aos procedimentos necessários de recuperação ambiental, assim como para fixação das penalidades cabíveis quando for o caso;

II – Após a análise final dos relatórios EIA/RIMA, a SEMMAARH deverá emitir parecer técnico no qual informará sobre as medidas necessárias à regularização ou dando parecer favorável ao encerramento das atividades.

Art. 50 - O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA refletirá as conclusões dos estudos do impacto ambiental que foram realizados e conterá, no mínimo:

I – Objetivos e justificativos do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;

II – Descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando, para cada um deles, nas fases de construção e operação, área de influência, matérias-primas, mão-de-obra, fontes de energia, processos e técnicas operacionais, prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas de energia, empregos diretos e indiretos a serem gerados;

III – Síntese das conclusões dos estudos de diagnóstico ambiental efetivados na área de influência do projeto;

IV – Descrição dos prováveis impactos ambientais resultantes da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos



impactos e indicando os métodos, as técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação de suas possíveis consequências;

V – Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como a hipótese de sua não realização;

VI – Descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados;

VII – O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;

VIII – Justificar a alternativa tecnológica recomendável.

Parágrafo Único - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação de modo que se possa entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais decorrentes de sua implementação.

Art. 51 - O RIMA relativo a projeto de grande porte conterá, obrigatoriamente:

I – Relação, quantificação e especificação de equipamentos sociais, comunitários e de infraestrutura básica para o atendimento das necessidades da população, decorrentes das fases de implantação, operação ou expansão do projeto;

II – Fonte de recursos necessários à construção e manutenção dos equipamentos sociais e comunitários, assim como da estrutura básica referida no inciso anterior.

Art. 52 - A SEMMAARH ao determinar a elaboração do EIA e apresentação do RIMA, por sua iniciativa ou quando solicitados por entidade civil ou pelo Ministério Público, promoverá a realização de audiência pública para conhecimento e manifestação da população sobre o projeto e seus impactos socioeconômicos e ambientais, a relação dos empreendimentos ou atividades que estarão sujeitos a elaboração do EIA/RIMA, será definida por ato do COMMA e em consonância com a legislação federal e estadual.

§ 1º - A SEMMAARH procederá à ampla divulgação de edital, dando conhecimento e esclarecendo a população sobre a importância do RIMA, explicitando locais, períodos e horário onde este relatório estará à disposição para conhecimento da sociedade, inclusive durante o período de análise técnica.

§ 2º - A realização da audiência pública deverá ser intensiva e amplamente divulgada e acompanhada dos necessários esclarecimentos, com a antecedência que garanta a eficácia do evento.

CAPÍTULO VI

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL



Art. 53 - Considera-se o licenciamento ambiental um procedimento administrativo necessário à concessão de licença de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais de qualquer espécie, seja originário da iniciativa privada ou do poder público federal, estadual ou municipal, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou daquelas atividades que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, observando-se, para a concessão do referido

licenciamento às disposições legais e regulamentadoras, bem como as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Art. 54 - Conceitua-se a licença ambiental como sendo um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar, alterar e operar empreendimentos ou atividades que utilizam os recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou que possam causar degradação e modificação ambiental.

Art. 55 - Quanto à competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos, será definida *a posteriori*; podendo a SEMMAARH, na medida de sua atribuição, celebrar convênio com o órgão estadual ambiental para fins de estabelecimento do licenciamento ambiental municipal.

CAPÍTULO VII

DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 56 - Para os efeitos deste código, denomina-se auditoria ambiental o desenvolvimento de um processo documentado de inspeção, análise e avaliação sistemática das condições gerais e específicas de funcionamento de atividades do desenvolvimento de obras, causadoras de impacto ambiental, com o objetivo de:

- I – Verificar os níveis efetivos ou potenciais da poluição e degradação ambiental provocada pelas atividades ou obras auditadas;
- II – Verificar o cumprimento de normas ambientais federal, estadual e municipal;
- III – Examinar a política ambiental adotada pelo empreendedor, bem como o atendimento aos padrões legais em vigor, objetivando preservar o meio ambiente e a sadia qualidade de vida;
- IV – Avaliar os impactos sobre o meio ambiente, causados por obras ou atividades auditadas;
- V – Analisar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle das fontes poluidoras e degradadoras;



VI – Examinar, através de padrões e normas de operação, a manutenção, a capacitação dos operadores, a qualidade do desempenho da operação e a manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção ao meio ambiente;

VII – Identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que possam afetar direta ou indiretamente, a saúde da população residente na área de influência;

VIII – Analisar as medidas adotadas para correção de não conformidades legais detectadas em auditorias ambientais anteriores e tendo como objetivo a preservação do meio ambiente e a sadia qualidade de vida.

§ 1º - As medidas referidas no inciso VIII deste artigo deverão ter o prazo para sua implantação, a partir da proposta do empreendedor, determinado pela SEMMAARH, a quem caberá, também, a fiscalização e aprovação.

§ 2º - O não cumprimento das medidas nos prazos estabelecidos na forma do parágrafo 1º deste artigo, sujeitará o infrator às penalidades administrativas e às medidas judiciais cabíveis.

Art. 57 - A SEMMAARH poderá determinar aos responsáveis pela atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora a realização de auditorias ambientais periódicas ou ocasionais estabelecendo diretrizes e prazos específicos.

Parágrafo Único - Nos casos de auditorias periódicas, os procedimentos relacionados à elaboração das diretrizes a que se refere o caput deste artigo deverão incluir a consulta aos responsáveis por sua realização e a comunidade afetada, decorrentes do resultado de auditorias anteriores.

Art. 58. As auditorias ambientais serão realizadas por conta e ônus da empresa a ser auditada, por equipe técnica ou por empresa cadastrada na SEMMAARH, devidamente cadastrada há pelo menos um ano antes, no órgão ambiental municipal e acompanhada, a critério do órgão executivo da política municipal de meio ambiente, por servidor público técnico da área do meio ambiente.

§ 1º - Antes de dar início ao processo de auditoria, a empresa comunicará à SEMMAARH, a equipe técnica ou empresa contratada que realizará auditoria, para sua anuência prévia.

§ 2º - A omissão ou sonegação de informações relevantes descredenciarão os responsáveis para a realização de novas auditorias, pelo prazo mínimo de três anos, sendo o fato comunicado ao Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis.

Art. 59 - Deverão obrigatoriamente realizar auditorias ambientais periódicas, as atividades de elevado potencial poluidor e degradador, entre as quais:



- I – As indústrias ferro-siderúrgicas;
- II – As indústrias petroquímicas;
- III – As centrais termoeletricas;
- IV – As atividades extratoras ou extrativistas de recursos naturais;
- V – As instalações destinadas à descargas de substâncias tóxicas e perigosas;
- VI – As instalações de processamento e de disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos;
- VII – As instalações industriais, comerciais ou recreativas, cujas atividades gerem poluentes em desacordo com critério, diretrizes e padrões normalizados.

§ 1º - Para os casos previstos neste artigo, o intervalo máximo entre as auditorias ambientais periódicas será de 03 (três) anos.

§ 2º - As auditorias poderão ser solicitadas pela SEMMAARH em qualquer momento com decisão motivada por parecer técnico com o devido embasamento legal.

§ 3º - A situação das empresas em funcionamento será definida posteriormente na Lei de Licenciamento Ambiental

Art. 60 - O não atendimento da realização da auditoria nos prazos e condições determinados sujeitará ao infrator a pena pecuniária, sendo essa, nunca inferior ao custo da auditoria, que será promovida por Instituição ou equipe técnica designada pela SEMMAARH, independentemente de aplicação de outras penalidades legais previstas.

Art. 61 - Todos os documentos decorrentes das auditorias ambientais, ressalvados aqueles que contenham matéria de sigilo industrial, conforme definido pelos empreendedores, serão acessíveis à consulta pública dos interessados nas dependências da SEMMAARH, independentemente do recolhimento de taxas ou emolumentos.

CAPÍTULO VIII

DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Art. 62 - O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais, com o objetivo de:

- I – Aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões de emissão;
- II – Controlar o uso e a exploração de recursos ambientais;
- III – Avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão ambiental e de desenvolvimento econômico e social;
- IV – Acompanhar o estágio populacional de espécies da flora e fauna, especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;



V – Subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de acidentes ou episódios críticos de poluição;

VI – Acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas;

VII – Subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de auditoria ambiental;

VIII – Prestar contas à comunidade de áreas e situações de risco ao meio ambiente;

IX – Colocar à disposição da população o para Ouvidoria Municipal receber denúncias de infrações ao Código;

IV – Fiscalizar e elidir a prática de agressões ao meio ambiente, bem como normas ambientais, utilizando-se para tanto do poder de polícia fiscalizatório e coercitivo, ainda, por sanções administrativas, formas essas definidas em lei e pelas diretrizes deste código.

CAPÍTULO IX

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E CADASTROS AMBIENTAIS

Art. 63 - Os dados do Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais – SICA serão organizados, mantidos e atualizados sob responsabilidade da SEMMAARH para utilização pelo Poder Público e pela sociedade.

Art. 64 - São objetivos do SICA entre outros:

I – Coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;

II – Coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse para o SIMMA;

III – Atuar como instrumento regulador dos registros necessários às diversas necessidades do SIMMA;

IV – Recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental para uso do Poder Público e da sociedade;

V – Articular-se com os sistemas congêneres.

Art. 65 - O SICA será organizado e administrado pela SEMMAARH que proverá os recursos orçamentários, materiais e humanos necessários.

Art. 66 - O SICA conterá unidades específica para:

I – Registro de entidades ambientalistas com ação no Município;

II – Registro de entidades populares com jurisdição no Município, que incluam, entre seus objetivos, a ação ambiental;

III – Cadastro de órgãos e entidades jurídicas, inclusive de caráter privado, com sede no Município ou não, com ação na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;



IV – Registro de empresas e atividades cuja ação de repercussão no Município comporte risco efetivo ou potencial para o meio ambiente;

V – Cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria sobre questões ambientais, bem como a elaboração de projeto na área ambiental;

VI – Cadastro das pessoas físicas ou jurídicas que cometeram infrações às normas ambientais incluindo as penalidades e elas aplicadas;

VII – Organização de dados e informações técnicas, bibliográficas, literárias, jornalísticas e outras de relevância para os objetivos do SIMMA;

VIII – Outras informações de caráter permanente ou temporário.

Parágrafo Único - A SEMMAARH fornecerá certidões, relatório ou cópia dos dados e proporcionará consulta às informações de que dispõe, observados os direitos individuais e o sigilo industrial.

CAPÍTULO X DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES

Art. 67 - Além do previsto neste Código, a execução, acompanhamento, fiscalização e infrações do plano diretor de arborização e áreas verdes de Bom Jesus do Itabapoana deverão ser regulamentadas pelo chefe do executivo.

Art. 68 - São objetivos do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes estabelecer diretrizes para:

I – Arborização de ruas, comportando programas de plantio, manutenção e a fiscalização;

II – Áreas verdes públicas, compreendendo programas de implantação, recuperação, manutenção e monitoramento.

III – Áreas verdes particulares, consistindo de programas de uso público, de recuperação e proteção de encostas e de monitoramento e controle;

IV – Unidades de conservação, englobando programas de plano de manejo, de fiscalização e de monitoramento;

V – Desenvolvimento de programas de cadastramento, de implantação de parques municipais, áreas de lazer públicas e de educação ambiental;

VI – Desenvolvimento de programas de pesquisa, capacitação técnica, cooperação, revisão e aprimoramento da legislação.

Art. 69 - A revisão e atualização do Plano de Arborização e Áreas Verdes caberá à SEMMAARH em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos e com a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Urbanismo, bem como a sua execução e o exercício do poder de polícia quanto às normas desta Lei.

CAPÍTULO XI



DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 70 - O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA, instituído pela Lei nº 1.255 de 08 de fevereiro de 2017, tem seus objetivos financiar planos, programas, projetos, pesquisas e tecnologias que visem ao uso racional e sustentado dos recursos naturais, bem como a implementação de ações voltadas ao controle, à fiscalização, à defesa e à recuperação do meio ambiente, observadas as diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente.

Parágrafo Único - O FMMA deve possuir natureza contábil autônoma, devendo ser observada a necessidade de prestação de contas anuais.

CAPÍTULO XII DOS MECANISMOS DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS AMBIENTAIS

Art. 71 - O Poder Público Municipal estimulará e incentivará ações, atividades, procedimentos e empreendimentos, de caráter público ou privado, que visem à proteção, manutenção e ampliação da área verde urbana, recuperação do meio ambiente e a utilização sustentada dos recursos ambientais, mediante concessão de vantagens, mecanismos e procedimentos compensatórios, apoio técnico, científico e operacional, sempre que necessário e dentro dos limites orçamentários da SEMMAARH.

Art. 72 - Ao município compete estimular e apoiar pesquisas com vistas a desenvolver e testar tecnologias voltadas para a preservação e conservação do meio ambiente.

CAPÍTULO XIV DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 73. A educação ambiental é instrumento essencial em todos os níveis de ensino da rede municipal, na dimensão formal e não formal, e na conscientização pública, para que a população atue como guardião do meio ambiente, devendo o município:

- I – Apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em todos os níveis de educação formal e não formal;
- II – Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino da rede municipal;
- III – Fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos ou estudos interdisciplinares das escolas da rede municipal voltados para a questão ambiental;
- IV – Articular-se com entidades de personalidade jurídica e não governamentais para o desenvolvimento de ações educativas na área ambiental no Município, incluindo a formação e capacitação de recursos humanos;
- V – Desenvolver ações de educação ambiental junto à população do Município;



VI – Implementar nas escolas rurais, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, o método da Educação do Campo, aonde as práticas agroecológicas sejam ensinadas, tudo de acordo com a LBD.

Art. 74 - O Programa Municipal de Educação Ambiental deverá dar ênfase à capacitação da comissão interdisciplinar, por meio de cursos, seminários, material didático, trabalhos de laboratório, vivência didática e outros meios, visando prepará-lo, adequadamente, como agentes formadores de futuros cidadãos conscientes da extrema importância de que se revestem as questões ambientais das quais depende, em última instância, a sobrevivência do homem sobre a face da terra.

LIVRO II PARTE ESPECIAL

TÍTULO I DO CONTROLE AMBIENTAL

CAPÍTULO I DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Art. 75 - Sujeitam-se ao disposto deste Código todas as atividades, empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis, meios de transporte e outras fontes de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, possam produzir alteração adversa às características do meio ambiente.

Art. 76 - O Poder Executivo, por meio da SEMMAARH, tem o dever de determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou degradação do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em caso de grave ou iminente risco para a saúde pública e do meio ambiente, observada a legislação vigente.

Parágrafo Único - Em caso de episódio crítico e durante o período em que se estiver curso poderá ser determinada a redução ou paralisação de quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela ocorrência, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 77 - A SEMMAARH é competente para o exercício do poder de polícia nos termos e para os efeitos deste código, cabendo-lhe, dentre outras:

- I – Estabelecer exigências técnicas relativas a cada estabelecimento ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora;
- II – Fiscalizar o atendimento às disposições deste código, seus regulamentos e demais normas dele decorrentes, especialmente as resoluções do COMMA;
- III – Estabelecer e aplicar penalidades pelas infrações às normas ambientais;



IV – Dimensionar e quantificar o dano visando a responsabilizar o agente poluidor ou degradador.

Art. 78 - É vedado o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia acima dos padrões estabelecidos pela legislação, ficando o infrator sujeito às sanções impostas por este Código.

Art. 79 - As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empresas e entidades públicas da administração direta ou indireta, cujas atividades sejam potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras, ficam obrigadas ao cadastro da SEMMAARH.

Art. 80 - Não será permitida a implantação, ampliação ou renovação de quaisquer licenças ambientais ou alvarás municipais de instalação ou atividades, em débito com o município, em decorrência de aplicação de penalidades por infrações à legislação municipal.

CAPÍTULO II

DOS RECURSOS MINERAIS

Art. 81 - A pesquisa e a exploração de recursos minerais serão objeto de licença ambiental, nos termos da regulamentação desta lei, sem prejuízo da aplicação da legislação federal e estadual pertinente, ficando seu responsável obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com soluções técnicas apontadas pelo Plano de Controle Ambiental ou RIMA e aprovada pelo órgão municipal competente.

§ 1º - A pesquisa e a exploração de recursos minerais dependerão de autorização da SEMMAARH e licença ambiental, que aplicará os critérios previstos no zoneamento ambiental.

§ 2º - O aproveitamento de bens minerais, sob qualquer forma de exploração, dependerá de autorização da SEMMAARH e licença ambiental, precedido do EIA/RIMA e do plano de recuperação da área.

§ 3º - Nos casos em que a exploração venha a provocar danos ao meio ambiente, como resultados de procedimentos contrários às prescrições técnicas estabelecidas por ocasião da concessão da respectiva licença ambiental, ou que se mostraram em desacordo com as normas legais ou medidas e diretrizes de interesse ambiental, poderá a SEMMAARH suspender a licença ambiental concedida.

Art. 82 - A extração e o beneficiamento de minérios em lagos, rios e quaisquer outros corpos d'água só poderão ser realizados de acordo com os procedimentos técnicos aprovados pela SEMMAARH.



Art. 83 - O titular da autorização e licença ambiental responderá pelos danos causados ao meio ambiente, sem prejuízo das cominações legais pertinentes.

Art. 84 - A realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, sem a competente licença ambiental, sujeitará o responsável à ação penal cabível, sem prejuízo das cominações administrativas e da obrigação de recuperar o meio ambiente degradado.

Art. 85 - Nas Unidades de Conservação constituídas sob domínio do município, tendo em vista sua significativa importância ecológica, não será permitida nenhuma atividade de exploração.

CAPÍTULO III **DO AR**

Art. 86 - As emissões gasosas provenientes de atividade produtiva, doméstica, industrial, comercial, prestação de serviço ou recreativa só poderão ser lançadas à atmosfera se não causarem ou tenderem a causar dano ao meio ambiente, à saúde e à qualidade de vida da população.

Art. 87 - A qualidade do ar deverá ser mantida em conformidade com os padrões e normas de emissão definidas nas legislações federal, estadual e municipal.

Art. 88 - Na execução da política municipal de controle da poluição atmosférica, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

I – Exigência da adoção das melhores tecnologias de processo industrial e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de poluição;

II – Melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do balanço energético;

III – Implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a execução de programas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle da poluição;

IV – Adoção de sistema de monitoramento periódico ou contínuo das fontes por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições de fiscalização da SEMMAARH;

V – Integração dos equipamentos de monitoramento da qualidade do ar, numa única rede, de forma a manter um sistema adequado de informações;

VI – Proibição de implantação ou expansão de atividades que possam resultar em violação dos padrões fixados;

VII – Seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para a implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, e a manutenção de distâncias mínimas em relação



a outras instalações urbanas, em particular hospitais, creches, escolas, residências e áreas naturais protegidas.

Art. 89 - Deverão ser respeitados, entre outros, os seguintes procedimentos gerais para o controle de emissão de material particulado:

I – Na estocagem a céu aberto de materiais que possam gerar emissão por transporte eólico:

- a) disposição das pilhas feita de modo a tornar mínimo o arraste eólico;
- b) umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura das superfícies por materiais ou substâncias selantes ou outras técnicas comprovadas que impeçam a emissão visível de poeira por arraste eólico;
- c) a arborização das áreas circunvizinhas compatíveis com a altura das pilhas, de modo a reduzir a velocidade dos ventos incidentes sobre as mesmas.

II – As vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais deverão ser pavimentadas, ou lavadas, ou umectadas com a frequência necessária para evitar acúmulo de partículas sujeitas a arraste eólico;

III – As áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes atmosféricos, quando descampadas, deverão ser objeto de programa de reflorestamento e/ou arborização, por espécies e manejos adequados;

IV – Sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem e transferência de materiais que possam estar sujeitos ao arraste pela ação dos ventos, deverão ser mantidos sob cobertura, ou enclausurados ou outras técnicas comprovadas;

V – As chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras instalações que se constituam em fontes de emissão deverão ser construídas ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos encarregados de avaliações relacionadas ao controle da poluição.

Art. 90 - Ficam vedadas:

I – A queima ao ar livre de materiais que comprometam de alguma forma o meio ambiente ou a sadia qualidade de vida, sem a autorização do órgão ambiental competente;

II – A emissão de fumaça preta acima de 20% (vinte por cento) da Escala Ringelman, em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante os 02 (dois) primeiros minutos de operação, para os veículos automotores, e até 05 (cinco) minutos de operação para outros equipamentos;

III – A emissão visível de poeiras, névoas e gases, fora dos padrões estabelecidos;

IV – A emissão de odores que possam criar incômodos à população;

V – A emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação específica;

VI – A transferência de materiais que possam provocar emissões de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação.



Parágrafo Único - O período de 05 (cinco) minutos referidos no inciso II poderá ser ampliado até o máximo de 10 (dez) minutos, nos casos de justificada limitação tecnológica dos equipamentos.

Art. 91 - As fontes de emissão de substâncias potencialmente poluidoras serão objeto, a critério da SEMMAARH, de relatórios periódicos de medição, com intervalos não superiores a 01 (um) ano, dos quais deverão constar os resultados dos diversos parâmetros ambientais, a descrição da manutenção dos equipamentos, bem como a representatividade destes parâmetros em relação aos níveis de produção.

§ 1º - Deverão ser utilizadas metodologias de coleta e análise estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT ou pela SEMMAARH, homologadas pelo COMMA.

§ 2º - Todos os equipamentos de inspeção, medição e ensaios devem ser calibrados por organizações credenciadas à Rede Brasileira de Calibração ou órgão exterior equivalente.

Art. 92 - São vedadas a instalação e ampliação de atividades que não atendam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos por esta Lei.

Parágrafo Único - Toda fonte de emissão existente no Município deverá se adequar ao disposto neste Código, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses a partir da vigência desta Lei.

Art. 93 - A SEMMAARH, baseada em parecer técnico, procederá à elaboração periódica de revisão dos limites de emissão previstos neste Código, sujeito à aprovação do COMMA, de forma a incluir outras substâncias e adequá-los aos avanços das tecnologias de processo industrial e controle da poluição.

Parágrafo Único - O estudo periódico que produza alterações nos limites de emissão e/ou inclusões de novas substâncias, uma vez apreciado e aprovado pelo COMMA, será encaminhado à Câmara Municipal na forma de Anteprojeto de Lei.

CAPÍTULO IV DO SOLO

Art. 94 - A proteção do solo no Município visa:

- I – garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos de gestão competentes, observadas as diretrizes ambientais contidas no Plano Diretor;
- II – garantir a utilização do solo cultivável, através de adequado planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias, manejos e práticas agroecológicas;



III – priorizar o controle da erosão, a contenção de encostas e o reflorestamento das áreas degradadas;

IV – priorizar o manejo e uso da matéria orgânica, bem como a utilização de controle biológico de pragas;

§ 1º Qualquer intervenção que dificulte ou impossibilite a dinâmica da infiltração da água no solo, será considerada impermeabilizante.

§ 2º Para se estabelecer a Taxa de Impermeabilização do Solo, deverá ser considerado o tipo de solo e as formas do relevo.

Art. 92 - São vedadas a instalação e ampliação de atividades que não atendam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos por esta Lei.

Parágrafo Único - Toda fonte de emissão existente no Município deverá se adequar ao disposto neste Código, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses a partir da vigência desta Lei.

Art. 93 - A SEMMAARH, baseada em parecer técnico, procederá à elaboração periódica de revisão dos limites de emissão previstos neste Código, sujeito à aprovação do COMMA, de forma a incluir outras substâncias e adequá-los aos avanços das tecnologias de processo industrial e controle da poluição.

Parágrafo Único - O estudo periódico que produza alterações nos limites de emissão e/ou inclusões de novas substâncias, uma vez apreciado e aprovado pelo COMMA, será encaminhado à Câmara Municipal na forma de Anteprojeto de Lei.

CAPÍTULO IV DO SOLO

Art. 94 - A proteção do solo no Município visa:

I – garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos de gestão competentes, observadas as diretrizes ambientais contidas no Plano Diretor;

II – garantir a utilização do solo cultivável, através de adequado planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias, manejos e práticas agroecológicas;

III – priorizar o controle da erosão, a contenção de encostas e o reflorestamento das áreas degradadas;

IV – priorizar o manejo e uso da matéria orgânica, bem como a utilização de controle biológico de pragas;

§ 1º Qualquer intervenção que dificulte ou impossibilite a dinâmica da infiltração da água no solo, será considerada impermeabilizante.



§ 2º Para se estabelecer a Taxa de Impermeabilização do Solo, deverá ser considerado o tipo de solo e as formas do relevo.

Art. 95 - O Município deverá implantar adequado sistema de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, excetuando os resíduos industriais, incentivando a coleta seletiva, segregação, reciclagem, compostagem e outras técnicas que promovam a redução do volume total dos resíduos sólidos gerados.

Art. 96 - A disposição de quaisquer resíduos nos solos, líquidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade de autodepuração do solo levando-se em conta os seguintes aspectos:

- I – Capacidade de percolação;
- II – Garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;
- III – Limitação e controle da área afetada;
- IV – Reversibilidade dos efeitos negativos;
- IV – Distanciamento dos corpos d' água.

CAPÍTULO V

DA FLORA

Art. 97 - As florestas, bosques e relvados, bem como as demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade às terras que revestem, de domínio público ou privado, situadas no território do município, são consideradas patrimônio ambiental do município e o seu uso ou supressão será feito de acordo com a Lei da Mata Atlântica vigente e as demais leis pertinentes.

§ 1º - Em caso de destruição de uma dada cobertura vegetal, a SEMMAARH deverá exigir a reposição da referida cobertura, mediante a reintrodução e tratos culturais das espécies da flora nativa até que estejam efetivamente recuperadas, sujeito ainda, a sanções administrativas na forma da lei.

§ 2º - Em caso de apresentação de projeto para uso sustentável de uma determinada formação vegetal, a SEMMAARH exigirá do requerente o necessário plano de manejo.

Art. 98 - As empresas que recebem madeira, lenha ou outros produtos procedentes de florestas, ficam obrigadas a exigir do fornecedor a cópia autenticada da autorização concedida por órgão ambiental competente.

Art. 99 - Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou em estágio avançado e médio de regeneração da mata atlântica, salvo quando houver necessidade



de execução de obras, planos, atividades ou projetos de indiscutível interesse social ou de utilidade pública, mediante autorização.

Art. 100 - Nos casos de vegetação secundária em estágios médios e avançados de regeneração da mata atlântica, o parcelamento do solo ou qualquer edificação para fins urbanos e rurais, só será admitido quando de conformidade com o código de urbanismo e com a legislação ambiental vigente, autorização e desde que a vegetação não apresente qualquer das seguintes características:

- I – Ser abrigo de fauna silvestre ameaçada de extinção;
- II – Exercer função de proteção de mananciais ou de preservação e controle de erosão;
- III – Vegetação de espécies raras ameaçadas de extinção.

SEÇÃO I **DA ARBORIZAÇÃO E DO REFLORESTAMENTO**

Art. 101 - Caberá ao Município, na forma da lei:

I – Estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas em áreas degradadas, objetivando a proteção de encostas e de recursos hídricos, em especial as margens de rios e lagos, visando sua perenidade;

II – Estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantação de árvores, objetivando a manutenção de índices mínimos de cobertura vegetal.

Art. 102 - Nas árvores dos logradouros públicos não poderão ser fixados ou amarrados fios, arames, cordas e congêneres, nem colocados anúncios, cartazes, placas, pinturas, impressos, tapumes, artefatos ou objetos perfurantes.

Parágrafo Único - Não será permitida a deposição de qualquer espécie de resíduo urbano na base das árvores integrantes da arborização pública.

Art. 103 - Deve-se observar no planejamento da arborização pública a caracterização física do logradouro, definindo-se, a partir disso, critérios que condicionem a escolha das espécies mais adequadas à referida arborização levando-se em conta:

- I – os aspectos visuais e espaciais, em termos paisagísticos;
- II – limitações físicas e biológicas que o local impõe ao crescimento das árvores;
- III – o aspecto funcional, devendo-se avaliar quais as espécies que seriam mais adequadas para melhorar o microclima e outras condições ambientais.

Art. 104 - Qualquer árvore ou grupo de árvores do município poderá ser declarado imune ao corte mediante ato da SEMMAARH, por motivo de sua localização, raridade, antiguidade,



interesse histórico, científico ou paisagístico, ou sua condição de porta sementes, ficando sua proteção a cargo da SEMMAARH.

Art. 105 - Na construção de edificações de uso residencial é obrigatório o plantio de uma muda de árvore para cada 150 m² ou fração da área total de edificação.

Art. 106 - Na construção de edificações de uso não-residencial, com exclusão daquelas destinadas a uso industrial e a usos especiais diversos, é obrigatório o plantio de uma muda de árvore para cada 90 m² ou fração da área total de edificação.

Art. 107 - Na construção de edificações de uso industrial e a usos especiais diversos é obrigatório o plantio de uma muda de árvore para cada 20 m² ou fração da área total de edificação.

Art. 108 - Se comprovada pela SEMMAARH a impossibilidade total ou parcial de plantio de mudas no lote correspondente à edificação, a compensação deverá ser realizada por meio do fornecimento de mudas de árvores nativas no local indicado pela SEMMAARH, em que o número a serem oferecidas será igual a 02 (duas) vezes o que restar para o exigido de acordo com os artigos 105, 106 e 107 desta legislação.

Art. 109 - As mudas de árvore deverão corresponder a espécies florestais nativas, de pelo menos 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de altura.

SEÇÃO II **DA SUPRESSÃO E DA PODA**

Art. 110 - Quando se tornar absolutamente imprescindível a remoção de árvores, a supressão deverá ser feita mediante autorização da SEMMAARH, considerando-se sua localização ou outra condição que assim justifique.

Art. 111 - Para solicitar a autorização de supressão de árvores, em espaço público ou privado, o interessado deverá apresentar requerimento, em formulário próprio, protocolado na Prefeitura, contendo:

- I – Nome, endereço e qualificação do requerente;
- II – Cópias de RG e CPF ou CNPJ, quando se tratar de empresa;
- III – Comprovante de residência;
- IV – Certidão de registro de imóvel e/ou declaração de que reside no local;
- III – Localização da árvore ou grupo de árvores;
- IV – Justificativa;
- V – Assinatura do requerente ou procurador;
- VI – Em caso de supressão para construção, apresentar a planta e a ART do responsável técnico.



§ 1º - Somente poderá ser autorizado o corte de árvore, para construção ou parcelamento do solo, desde que, comprovada a impossibilidade de sua manutenção e/ou transplante, sendo necessária a apresentação do Projeto Arquitetônico indicando o local que a árvore encontra-se dentro do projeto, justificando a necessidade de supressão.

§ 2º - Poderão ser exigidos outros documentos e informações complementares.

§ 3º - Somente após a realização da vistoria a SEMMAARH indicará os procedimentos adequados para expedição da respectiva autorização.

§ 4º - Se comprovada por meio da vistoria que a justificativa apresentada pelo requerente não é admissível, a solicitação poderá ser negada pela SEMMAARH.

§ 5º - O descumprimento ou a inobservância do disposto no *caput* deste artigo torna o requerente e o responsável pela supressão não autorizada, passíveis das sanções previstas nesta Lei, obrigando-se a SEMMAARH, de ofício, a apresentar denúncia perante o órgão local do Ministério Público, bem como notificação ao COMMA.

Art. 112 - As solicitações de autorização para corte de árvore, decorrente de risco de queda natural, tanto em área pública como em área privada, terão prioridade no atendimento.

Art. 113 - A compensação ambiental pela supressão de árvores será definida mediante análise técnica, podendo contemplar o plantio de mudas no local afetado, a doação de espécies nativas ou outras medidas adequadas às características ambientais da área impactada.

Art. 114 - A orientação técnica de poda de árvores deve ser realizada pela SEMMAARH.

§ 1º - Os serviços de poda das árvores nos espaços públicos (Vias, Parques, Praças e Jardins), devem ser executados por uma equipe do Município ou por delegação, empresa concessionária, devendo sempre ser orientado por profissional habilitado da SEMMAARH.

§ 2º - Em espaços privados a poda e/ou corte, poderá ser prestada por particulares mediante autorização da SEMMAARH.

§ 3º - As podas realizadas por particulares devem respeitar os limites de corte de galhos estabelecidos pela legislação, assim como a arquitetura da copa, de maneira a garantir saúde e o valor estético da árvore.



§ 4º - A poda é considerada drástica quando há o corte de mais de 50% do total da massa verde da copa, o corte da parte superior da copa eliminando a gema apical ou, ainda, o corte de somente um lado da copa ocasionando deficiência no desenvolvimento estrutural da árvore.

CAPÍTULO VI

DA FAUNA

Art. 115 - É proibido matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou introduzidos, bem como as aves em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Art. 116 - É permitido o comércio de espécimes e produtos de criadouros comerciais, desde que se prove a origem de ter sido o criadouro devidamente autorizado pelo órgão competente.

§ 1º - Os criadouros comerciais existentes no Município deverão cadastrar-se na SEMMAARH, que tem atribuição de inspecioná-los e interditá-los em caso de infração.

§ 2º - Os revendedores de espécimes e produtos de criadouros comerciais deverão possuir responsável técnico competente, devendo ainda se cadastrar junto a SEMMAARH, que tem atribuição de inspecioná-los e interditá-los em caso de infração.

§ 3º - O comércio ilegal de espécimes da fauna silvestre acarretará a apreensão imediata dos exemplares expostos à venda, a ser efetuada pela SEMMAARH, em colaboração com outros órgãos públicos, aplicando multa ao infrator a ser definida em Decreto Municipal.

§ 4º - Após a apreensão, as espécimes serão submetidas à triagem técnica, onde após, caso seja possível a reintrodução do espécime, a mesma será integrada na natureza.

Art. 117 - É proibida a pesca em rios nos períodos de defeso, nos quais ocorrem fenômenos migratórios vinculados à reprodução ou em água parada, nos períodos de desova, ou de acasalamento.

Art. 118 - Na atividade de pesca é proibido utilizar explosivos, substâncias tóxicas, aparelhos (paritás, gaiolas, pulsar, outros), técnicas e métodos que comprometam o equilíbrio das espécies, excetuando-se neste caso, a utilização de linha de mão ou vara com anzol.

Art. 119 - É vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização de espécies provenientes da pesca proibida.



Art. 120 - Em caso de reincidência na prática de infração das normas desta seção, o valor da multa aplicada ao infrator poderá ocorrer majoração do dobro ao décuplo do previsto.

CAPÍTULO VI **DOS RECURSOS HÍDRICOS**

Art. 121 - A Política Municipal de Recursos Hídricos terá:

I – por fundamento:

- a) a água é um bem de domínio público;
- b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
- c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais;
- d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;
- e) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política de Recursos Hídricos, e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
- f) a gestão dos recursos hídricos deve sempre compatibilizar os usos múltiplos das águas com a proteção à fauna e flora.

II – por objetivos:

- a) assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
- b) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
- c) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado dos recursos naturais;
- d) a preservação da fauna e da flora integrantes dos corpos hídricos, com valores éticos ambientais e como forma de manutenção da atividade pesqueira e extrativista;
- e) a promoção da integração das políticas municipais de saneamento básico e do meio ambiente, com as políticas federal e estadual de recursos hídricos.

III – por diretrizes:

- a) a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade;
- b) a adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do Município;



- c) a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental;
- d) a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;
- e) a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras;
- f) mapear as faixas marginais de proteção dos principais corpos hídricos com o objetivo de identificar as atuais ocupações;
- g) as nascentes, as áreas de recarga e as margens dos cursos d'água deverão ser consideradas prioritárias para projetos de preservação, recuperação e/ou renaturalização de ecossistemas aquáticos e de transição, caracterizados pela flora e fauna de áreas ciliares;

Art. 122 - As diretrizes deste Código aplicam-se a lançamentos de quaisquer efluentes líquidos provenientes de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras instaladas no Município de Bom Jesus do Itabapoana, em águas superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes de coleta e emissários.

Parágrafo Único - Os proprietários de embarcações fluviais serão responsabilizados pela emissão de quaisquer poluentes destes, dentro dos limites de competência do Município.

Art. 123 - Os critérios e padrões estabelecidos em legislação deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas específicas do processo de produção ou geração de efluentes, de forma a impedir a sua diluição e assegurar a redução das cargas poluidoras totais.

Art. 124 - Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito de espécies migratórias, exceto na zona de mistura.

Art. 125 - Serão consideradas, de acordo com o corpo receptor, com critérios estabelecidos pelo COMMA, as áreas de mistura fora dos padrões de qualidade.

Art. 126 - Os responsáveis pelas atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras, executarão programas de monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas áreas de influência, previamente estabelecidos ou aprovados pela SEMMAARH.

§ 1º - A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em metodologias da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou por outras que o COMMA considerar.

§ 2º - Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes líquidos deverão ser feitas para as condições de dispersão mais desfavoráveis, sempre incluída a previsão de margens de segurança.



§ 3º - Os técnicos da SMMAARH terão acesso a todas as fases do monitoramento que se refere o *caput* deste artigo, incluindo procedimentos laboratoriais.

Art. 127 - A critério da SEMMAARH, as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras deverão implantar bacias de acumulação ou outro sistema com capacidade de armazenar as águas de drenagem, de forma a assegurar o seu tratamento adequado.

Parágrafo Único. O disposto no *caput* deste artigo aplica-se às águas de drenagem correspondente à precipitação de um período de chuvas a ser definido em função das concentrações e das cargas poluentes.

CAPÍTULO VIII DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 128 - Toda edificação fica obrigada a ligar o esgoto doméstico ao sistema público de esgotamento sanitário, quando da sua existência.

Art. 129 - Todos os prédios serão dotados de instalações de fossa séptica e filtro anaeróbico de tipo aprovado, para tratamento exclusivo das águas de vasos sanitários e mictórios, e de capacidade proporcional ao número de pessoas na ocupação do prédio, sendo obrigatório a localização na planta de situação do projeto de arquitetura a ser aprovado por órgão competente do Município.

I - Das Instalações Hidráulicas e Sanitárias:

a) As instalações sanitárias deverão ser feitas de acordo com as instruções da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

b) Uma vez construída a canalização de esgoto de um logradouro é obrigatória a ligação ao mesmo do sumidouro.

c) Depois de passarem pela fossa e filtro anaeróbico, as águas deverão ser conduzidas à rede pública de esgoto.

d) Quando não houver rede de esgoto, as águas deverão ser conduzidas a um sumidouro por onde se infiltrarão no terreno.

Art. 130 - No caso de loteamento, condomínio, conjunto residencial, estabelecimentos comerciais sem emissão de poluentes hídricos, ou qualquer outra forma de aglomeração, em caso não exista rede pública de coleta de esgoto, caberá ao responsável pelo empreendimento prover toda a infra-estrutura necessária para a coleta de tratamento de esgotos, sendo possível a delegação do tratamento e coleta por empresa especializada e devidamente licenciada.



Parágrafo Único - Os projetos de esgotamento sanitário de que trata o artigo anterior deverão ser aprovados pela SEMMAARH, obedecendo aos critérios estabelecidos nas normas da ABNT quanto ao dimensionamento do sistema, permeabilidade do solo e profundidade do lençol freático.

Art. 131 - É proibido o lançamento de esgoto *in natura* nos rios, valões, lagoas ou na rede coletora de águas pluviais, sujeitando o infrator às penalidades legais previstas nesta seção.

Art. 132 - Os dejetos provenientes de fossas sépticas, sumidouros, dos sanitários móveis e de veículos de transporte rodoviário, assim como das estações de tratamento de água e de esgoto deverão ser transportados por veículos adequados, de empresa especializada e devidamente licenciada, sendo lançados em locais previamente licenciados para tal fim.

Art. 133 - No caso de indústrias de qualquer porte e atividades comerciais de produção que emitam dejetos hídricos, essas estarão obrigadas exclusivamente a promover a infraestrutura necessária para coleta e tratamento de esgoto, podendo para o último caso utilizar-se de empresa especializada e devidamente licenciada para tal fim, sendo então vedado sob qualquer forma a emissão de dejetos na rede de esgotamento público, a infração a esse dispositivo estará sujeita às penalidades administrativas, sem exclusão de outras penalidades previstas em Leis Estaduais e Federais.

Art. 134 - A violação às normas previstas nesta seção implicará o infrator, além da reparação do dano causado, multa a ser definida em Decreto Municipal.

Parágrafo Único - Em caso de reincidência na prática de infração das normas desta seção, o valor da multa aplicada ao infrator poderá ocorrer majoração do dobro ao décuplo do previsto a ser definido em Decreto Municipal.

CAPÍTULO IX DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 135. A coleta, transporte, manejo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos e semi-sólidos do Município, devem ocorrer de forma a não causar danos ou agressões ao Meio Ambiente, à saúde e ao bem-estar público e devem ser feitos obedecendo às normas da ABNT, deste Código e de outras leis pertinentes.

Parágrafo Único - É vedado, no território do Município:

- I – a deposição do lixo em vias públicas, praças, terrenos baldios assim como em outras áreas não designadas para este fim pelo setor competente;
- II – a queima e a deposição final de lixo a céu aberto;



III – o lançamento de lixo ou resíduos de qualquer natureza em água de superfície ou subterrânea, rios, valões, sistema de drenagem de águas pluviais e áreas erodidas;

IV – permitir que seu território venha a ser usado como depósito e destinação final de resíduos tóxicos e radioativos produzidos fora do Município, com exceção nos casos de relevante interesse municipal mediante análise e aprovação o SEMMAARH será viabilizado aludida permissão no território do município.

Art. 136 - A estocagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de natureza tóxica, bem como os que contêm substâncias inflamáveis, corrosivas, explosivas, radioativas e outras consideradas prejudiciais, deverão sofrer, antes de sua deposição final tratamento ou acondicionamento adequados e específicos, nas condições estabelecidas em normas a ABNT, federais, estaduais e municipais vigentes.

§ 1º - Obedecerão aos mesmos critérios os resíduos portadores de agentes patogênicos, inclusive de estabelecimentos hospitalares e congêneres, assim como alimentos e outros produtos condenados ao consumo humano.

§ 2º - É obrigatória a elaboração e a execução do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ao que se refere ao caput deste artigo, a qualquer estabelecimento instalado no município.

§ 3º - É obrigatória a incineração ou destinação adequada à empresa especializada, a coleta e transporte de resíduos sépticos de serviço de saúde, sempre em observância às normas técnicas pertinentes.

Art. 137 - O Poder Público Municipal estimulará e privilegiará a coleta seletiva e a reciclagem de lixo, de resíduos urbanos, bem como implementará aparelhos adequados, projetos e outros meios para viabilizar a coleta e reciclagem, de acordo com a disponibilidade orçamentária.

Parágrafo Único - O sistema de processamento de resíduos sólidos será definido por estudo técnico, a ser apreciado e aprovado pela SEMMAARH priorizando-se tecnologias apropriadas, de menor custo de implantação, operação e manutenção.

Art. 138 - O Poder Público Municipal incentivará a realização de estudos, projetos e atividades que proponham a reciclagem dos resíduos sólidos junto à iniciativa privada e às organizações da sociedade civil.

Parágrafo Único - Serão levadas ao COMMA propostas que viabilizem e estimulem a reciclagem ou coleta de resíduos sólidos no município, para tanto, poderão ser direcionadas sugestões ao executivo municipal para que se adotem benefícios fiscais ou outros meios de estímulo.



Art. 139 - Todas as edificações pluridomiciliares devem dispor de área própria para depósito de lixo, que deverá estar de acordo com as normas Municipais.

Art. 140 - A utilização de aterros como destino final dos resíduos de qualquer natureza, deverá ser feita de forma apropriada estabelecida em projetos específicos de transporte devidamente legalizados, devendo ainda ser aprovado pela SEMMAARH o destino final, ficando vedada a simples descarga ou depósito, seja em propriedade pública ou particular.

Art. 141 - Quando a disposição final dos resíduos sólidos, os aterros sanitários, deverá tomar medidas adequadas para proteção de águas superficiais ou subterrâneas.

Parágrafo Único - Os rejeitos denominados lodos biológicos ou lodo terciário, provenientes das ETEs – Estações de tratamento de efluentes e ETAs – Estações de tratamento de água deverão ser destinados em aterros sanitários adequados de acordo com suas análises de classificação.

Art. 142 - A violação às normas previstas nesta seção implicará o infrator, além da reparação do dano causado, multa a ser definida em Decreto Municipal.

Parágrafo Único - Em caso de reincidência na prática de infração das normas desta seção, o valor da multa aplicada ao infrator poderá ocorrer majoração do dobro ao décuplo do previsto, a ser definido em Decreto Municipal.

CAPÍTULO X

DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS

Art. 143 - O transporte por via pública urbanas ou rurais, de produto que seja perigoso ou represente risco à saúde das pessoas, à segurança pública e ao meio ambiente, estará sujeita a fiscalização da SEMMAARH.

Art. 144 - Para efeito deste Código são considerados produtos perigosos aqueles cuja composição contém substâncias nocivas à população e ao meio ambiente, conforme classificação da ABNT e outros compostos definidos pelo CONAMA.

Art. 145 - Os veículos que transportam produtos perigosos deverão portar o conjunto de equipamentos necessários para situações de emergência, indicado por norma brasileira ou na inexistência desta, recomendado pelo fabricante do produto.

Art. 146 - O veículo que transporta produtos perigosos deverá evitar, quando possível, o uso de vias em áreas densamente povoadas ou de proteção de mananciais, reservatórios de água, reservas florestais e ecológicas, ou que sejam próximas.



Art. 147 - O veículo que transporta carga perigosa deverá portar os rótulos de riscos e os painéis de segurança específicos, que serão retirados logo após o término das operações de limpeza e descontaminação dos veículos e equipamentos.

Art. 148 - É proibido o transporte de produtos perigosos em vias públicas urbanas ou rurais juntamente com:

- I – passageiros;
- II – animais;
- III – alimentos ou medicamentos destinados ao consumo humano ou animal, ou com embalagens de produtos destinados a estes fins;
- IV – outro tipo de carga, salvo se houver compatibilidade entre os diferentes produtos transportados.

Parágrafo Único - Entende-se como compatibilidade entre dois ou mais produtos a ausência de risco potencial de ocorrer explosão, desprendimento de chamas ou calor, formação de gases, vapores, compostos ou misturas perigosas, bem como alteração das características físicas ou químicas originais de qualquer um dos produtos transportados, se postos em contato um com o outro, por vazamento, ruptura de embalagem, ou outra causa qualquer.

CAPÍTULO XI **DA POLUIÇÃO SONORA**

Art. 149 - O controle da emissão de ruídos no município visa garantir a tranquilidade e o bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou regulamento.

Art. 150 - Para os efeitos deste Código consideram-se aplicáveis as seguintes definições:

I – Poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar público ou transgrida as disposições fixadas na norma competente;

II – Som: o fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de frequência de 16 Hz a 20 khz e passível de excitar o aparelho auditivo humano;

III – Ruídos: qualquer som que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos;

IV – Zona sensível a ruídos: são as áreas situadas no entorno de hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, bibliotecas, asilos e áreas de preservação ambiental.

Art. 151 - Compete ao Órgão Executivo da Política Municipal de Meio Ambiente:



- I – Elaborar a carta acústica do município;
- II – Estabelecer programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora;
- III – Aplicar sanções e interdições, parciais ou integrais, previstas na legislação vigente;
- IV – Exigir das pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados de medições e relatórios, podendo para a execução dos mesmos, serem utilizados recursos próprios ou de terceiros;
- V – Impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas, oficinas, estabelecimentos comerciais, inclusive de lazer ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos em unidades territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a ruídos;
- VI – Organizar programas de educação e conscientização a respeito de:
 - a) Causas, efeitos e métodos de diminuição e controle de ruídos e vibrações;
 - b) Esclarecimentos sobre as proibições relativas às atividades que possam causar poluição sonora.

Art. 152 - A ninguém é lícito, por ação ou omissão, dar causa ou contribuir para a ocorrência de qualquer ruído.

Art. 153 - Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer instrumento ou equipamentos, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique o som, no período diurno ou noturno, de modo que crie ruído além do limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruídos, observado o disposto no zoneamento, previsto na Lei Municipal do Parcelamento do Solo Urbano.

Parágrafo Único - Os níveis máximos de som nos períodos diurno e noturno seguirão critérios e normas estabelecidas por leis federais e/ou do COMMA.

Art. 154 - Fica proibido o uso ou a operação, inclusive comercial, de instrumentos ou equipamentos, de modo que o som emitido provoque ruído acima dos padrões permitidos na legislação vigente.

CAPÍTULO XII **DA POLUIÇÃO VISUAL**

Art. 155 - A exploração ou utilização de veículos de divulgação presentes na paisagem urbana e visíveis nos logradouros públicos poderá ser promovida por pessoas físicas ou jurídicas, desde que autorizadas pelo órgão competente.



Art. 156 - O assentamento físico dos veículos de divulgação nos logradouros públicos só poderá ser permitido nas seguintes condições:

- I – Quando contiver anúncio institucional;
- II – Quando contiver anúncio orientador;
- III – Quando for autorizado por órgão público;
- IV – Quando não causar impacto visual e não atrapalhar o trânsito, livre acesso e circulação dos munícipes;

Art. 157 - São considerados anúncios quaisquer indicações executadas sobre veículos de divulgação presentes na paisagem urbana, visíveis nos logradouros públicos, cuja finalidade seja a de promover estabelecimentos comerciais, industriais, profissionais, empresas, produtos de qualquer espécie, ideias, pessoas ou coisas, cuja classificação será a seguinte:

- I – Anúncio indicativo: indica ou identifica estabelecimentos, propriedades ou serviços;
- II – Anúncio promocional: promove estabelecimentos, empresas, produtos, marcas, pessoas, ideias ou coisas;
- III – Anúncio institucional: transmite informações do poder público, organismos culturais, entidades representativas da sociedade civil, entidades beneficentes e similares, sem finalidade comercial;
- IV – Anúncio orientador: transmite mensagens de orientações, tais como de tráfego ou de alerta;
- V – Anúncio misto: é aquele que transmite mais de um dos tipos anteriormente definidos.

Art. 158 - Considera-se paisagem urbana a configuração resultante da contínua e dinâmica interação entre os elementos naturais, os elementos edificados ou criados e o próprio homem, numa constante relação de escala, forma, função e movimento.

CAPÍTULO XIII **DOS MOVIMENTOS DE TERRA**

Art. 159 - Depende de prévia autorização do órgão executivo da política municipal de meio ambiente a movimentação de terra para execução de aterro, desaterro e bota fora, quando implicarem sensível degradação ambiental, incluindo modificação indesejável da cobertura vegetal, erosão, assoreamento, contaminação de recursos hídricos, poluição atmosférica ou descaracterização significativa da paisagem, respeitada a legislação municipal específica.



Art. 160 - Para quaisquer movimentos de terra deverão ser previstos mecanismos de manutenção da estabilidade de taludes, rampas, terraceamento, platôs ou qualquer outra estrutura técnica capaz de impedir a erosão e suas consequências.

Parágrafo Único - O aterro ou desaterro deverá ser seguido de projeto de recomposição do solo e de cobertura vegetal adequada à contenção eficiente em relação ao arraste pluvial, de sólidos, em suspensão.

TÍTULO II **DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL**

CAPÍTULO I **DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

Art. 161 - A fiscalização compreende toda e qualquer ação de agente e fiscal ambiental, da SEMMAARH, ou quando parceria com outros entes federativos, sob a coordenação da SEMMAARH, visando ao exame, vigilância, controle, autuação e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental, neste regulamento e nas normas dele decorrentes.

Art. 162 - A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será realizada pelos agentes ambientais do Município, credenciados para esta finalidade, ou pelos demais servidores públicos designados para atos de ação de fiscalização.

Parágrafo Único - Uma vez designados para as atividades de fiscalização, os agentes ambientais da SEMMAARH são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental, proceder a todos os demais termos administrativos e instaurar processo administrativo.

Art. 163 - Qualquer pessoa poderá denunciar a prática de infração ambiental ou dirigir representação por escrito a SEMMAARH ou COMMA, para efeito do exercício do seu poder de polícia, cabendo aos seus servidores apurar de imediato as denúncias que chegarem ao seu conhecimento, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade nos termos da lei.

Parágrafo Único - Para fins deste artigo entende por Poder de Polícia a restrição e sanções impostas pelo Poder Público Municipal aos particulares que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção, controle ou conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no município de Bom Jesus do Itabapoana.

Art. 164 - No exercício da ação fiscalizadora será assegurado ao agente ambiental credenciado, o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos



ou privados, mediante prévia comunicação em horário e data estabelecidos, observando critérios fixados em Legislações Específicas, salvo situações de flagrante, onde o agente poderá intervir de imediato.

§ 1º - Quando a ação fiscalizadora for impedida, dificultada ou resistida pelo morador, quanto ao acesso à sua casa ou moradia, sem prejuízo da aplicação de multa administrativa prevista nesta Lei, a SEMMAARH deverá obter o devido mandado judicial.

§ 2º - Em caso de particular ou agente público que impeça o exercício da fiscalização por meio de agente ambiental credenciado, seguindo as diretrizes deste código de prévia notificação de vistoria ou em caso de flagrante de infração ambiental, será aplicada multa administrativa ao infrator a ser definida em Decreto Municipal, podendo em caso de reincidência do agente ser aplicada a multa do dobro ao décuplo.

Art. 165 - Mediante requisição da SEMMAARH perante as autoridades competentes, o agente ambiental credenciado poderá ser acompanhado por força policial para efetivo cumprimento da ação fiscalizadora, quando as circunstâncias assim indicarem.

Art. 166 - Aos agentes de fiscalização ambiental credenciados compete:

- I – efetuar visitas e vistorias;
- II – verificar a ocorrência de infração lesiva ao meio ambiente;
- III – lavrar o auto de infração correspondente, fornecendo cópia ao autuado;
- IV – embargar o ato infrator quando constatado infração às normas ambientais;
- V – elaborar relatório de fiscalização;
- VI – exercer atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva;
- VII – notificar o responsável por determinada ação irregular ou para prestar esclarecimentos sobre a mesma, em local, data e hora definidos;
- VIII – advertir nos casos em que o dano ambiental ainda não foi causado ou para fazer cessar a irregularidade, sob pena de imposição de outras sanções;
- IX – em caso de flagrante, em cooperação com a força Policial poderá o infrator ser conduzido às autoridades competentes quando se tratar de crime ambiental, lavrando-se os termos administrativos pertinentes;
- X – subsidiar o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública do Estado, nas ações em que estiver figurado como autuante ou testemunha da ação de fiscalização que deu origem à instauração de ação penal ou civil pública.

Art. 167 - A fiscalização utilizar-se-á dos seguintes meios, objetivando aplicar as sanções administrativas ambientais:



- I – auto de advertência;
- II – auto de infração;
- III – auto de apreensão e/ou depósito;
- IV – auto de embargo de obras e de atividades;
- V – auto de interdição de áreas ou de atividades;
- VI – auto de desfazimento ou demolição;
- VII – auto de notificação.

§ 1º - Os autos previstos neste artigo serão lavrados em três vias, sendo:

- a) a primeira, a ser anexada ao processo administrativo;
- b) a segunda, a ser entregue ao autuado na ocasião da lavratura;
- c) a terceira, a Coordenadoria ou Diretoria de fiscalização para arquivo.

§ 2º - No caso de auto de infração, o mesmo será lavrado em quatro vias, sendo a última via destinada ao setor de arrecadação da Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana.

§ 3º - Os modelos dos formulários e demais termos administrativos de que trata este artigo, serão criados e aperfeiçoados pela SEMMAARH.

Art. 168. Constatada a irregularidade, será lavrado o auto-administrativo correspondente, dele constando:

- I – o nome e a qualificação completa da pessoa física ou jurídica autuada, com a menção da identificação junto à Receita Federal e ao Registro Geral da Polícia Científica Estadual, bem como o respectivo endereço;
- II – o fato constitutivo da infração, o local, data e hora da lavratura;
- III – a descrição completa e detalhada do fato e a menção precisa dos dispositivos legais ou regulamentares transgredidos para que o autuado possa exercer o direito de defesa;
- IV – o fundamento legal da autuação que autoriza a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade ou para prestação de esclarecimento;
- V – nome, função, matrícula, carimbo e assinatura do agente ambiental;
- VI – nome de testemunhas se houver, ainda que sejam servidores municipais;
- VII – prazo para apresentação de defesa;
- VIII – observações complementares, caso houver.

Art. 169 - Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator, sendo ainda necessária a assinatura do atuante devidamente constituído.



Art. 170 - A assinatura do infrator ou de seu representante não constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em confissão, nem a recusa constitui agravante.

Art. 171 - Do auto será cientificado o infrator:

- I – pelo agente ambiental, sendo o auto assinado ou não pelo infrator;
- II – por via postal, com recebimento de Aviso de Recebimento (AR);
- III – por edital, quando frustradas as hipóteses dos incisos I e II.

Parágrafo Único - O edital será publicado uma única vez, em órgão de imprensa oficial, ou em jornal de grande circulação, considerando-se efetivada a notificação dez dias após a publicação.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 172 - As infrações ambientais previstas neste Código serão apuradas em processo administrativo próprio, observado o rito estabelecido nesta Lei ou em regulamento.

Art. 173 - O processo administrativo pode iniciar-se de ofício através de ato administrativo baixado pelo Secretário do Meio Ambiente, ou por decorrência da lavratura de auto de infração por servidor competente, ou ainda por determinação de decisão judicial, ou a pedido do Ministério Público, de autoridades competentes ou por solicitação do interessado, quando o caso assim o exigir.

Art. 174 - O ato administrativo que instaura o procedimento administrativo de apuração das infrações ambientais ou o Auto de Infração deve conter os requisitos constantes no Capítulo I do Título V deste Código.

Art. 175 - O processo administrativo deve ser formalizado, identificado e ter suas páginas numeradas sequencialmente, devidamente rubricadas.

Parágrafo Único - A renumeração das páginas do processo, quando necessária, deve ser justificada pelo servidor que a promover, em despacho nos autos, a partir da página que iniciar a referida renumeração.

Art. 176 - O infrator poderá apresentar defesa por escrito via administrativa à SEMMAARH no prazo de quinze dias a contar da data:

- I – da ciência da lavratura do Auto de Infração, ou;
- II – da publicação no Semanário Oficial do Município, ou;



- III – do Aviso de Recebimento, quando por via postal ou cartório de ofício, ou;
- IV – em jornal de grande circulação local.

Parágrafo Único - Será assegurado, no processo administrativo ambiental próprio, o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições constantes nesta Lei.

Art. 177 - Estando presente o infrator no momento da lavratura do Auto de Infração ou dos demais termos administrativos ser-lhe-á entregue cópia do mesmo.

§ 1º - Caso o infrator esteja ausente ou se o mesmo recusar-se a assinar o auto de infração ou aos demais termos administrativos, ser-lhe-á enviada cópia do auto por via postal, com Aviso de Recebimento-AR, devendo tal circunstância ser assinalada pelo agente fiscal no verso do termo administrativo correspondente.

§ 2º - Não sendo encontrado o infrator ou frustradas todas as tentativas neste sentido, será o mesmo notificado pelo Semanário Oficial do Município ou em jornal de grande circulação local.

Art. 178 - O infrator deve instruir sua defesa com a formulação por escrito do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos, cabendo-lhe a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do andamento do processo administrativo já instaurado.

Parágrafo Único - Poderá a SEMMAARH ou o COMMA, na medida de suas atribuições, formular quesitos específicos para formulário de defesa administrativa.

Art. 179 - Por ocasião da defesa o infrator pode apresentar testemunhas em seu favor, obrigando-se pelo seu comparecimento quando determinado pela SEMMAARH sob pena de perda da prova.

§ 1º - O servidor encarregado pela SEMMAARH na medida de suas atribuições, para conduzir a instrução dos procedimentos administrativos ouvirá as testemunhas, quando for o caso, num prazo máximo de dez dias, transcrevendo suas declarações e anexando-as ao processo.

§ 2º - O servidor que trata o parágrafo anterior deve encaminhar o processo ao Secretário Municipal de Meio Ambiente com um breve relatório dos fatos, para encaminhamento de parecer técnico ou para decisão, dependendo do estado do processo.

§ 3º - O infrator poderá apresentar junto com sua defesa, documentos que tiver para a sua defesa, podendo também solicitar à realização de diligência administrativa ou vistoria técnica, à elucidação de fato julgado pertinente, com escopo de elucidar a questão, ficando responsável por arcar administrativamente com as diligências e vistorias.



§ 4º - Poderá ser indeferida a produção de provas que sejam julgadas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou manifestamente protelatórias, mediante decisão motivada da autoridade julgadora.

Art. 180 - Em caso de defesa e tratando-se de perícia técnica que não haja na SEMMAARH condições materiais e/ou humanas para sua realização, o interessado poderá promover às suas expensas a realização da mesma.

Parágrafo Único - Em se tratando de transgressão que dependa de análise laboratorial ou pericial para completa elucidação dos fatos, o prazo a pedido da defesa poderá ser dilatado, mediante despacho fundamentado do titular do órgão ambiental julgador.

Art. 181 - A autoridade competente deve observar o prazo de trinta dias para julgar o auto de infração, contados da data do recebimento do processo administrativo para apreciação, mediante termo registrado nos autos.

§ 1º - O prazo para julgamento do auto de infração poderá ser estendido por mais trinta dias a medida da necessidade, que deverá ser justificada pelo órgão ambiental julgador.

§ 2º - É obrigatória a prévia análise jurídica dos processos administrativos alusivos às infrações ambientais, sem prejuízo da apreciação técnica, esta última quando o fato assim a justificar.

Art. 182 - Oferecida à defesa administrativa o processo poderá ser devolvido ao agente fiscal, responsável pela lavratura do auto de infração, para se manifestar ou esclarecer algum ponto controverso, necessário à instrução processual, no prazo de cinco dias.

Art. 183 - Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o processo será julgado pelo órgão ambiental julgador no prazo de trinta dias, podendo ser prorrogado por igual período à medida da necessidade.

Art. 184 - É permitida a conexão de petição, impugnação, defesa ou recurso referente à sanção ou ação fiscal, que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo infrator.

Art. 185 - O infrator será notificado preferencialmente por via postal ou por servidor designado, com Aviso de Recebimento, de todas as decisões terminativas ou condenatórias, na medida de suas atribuições, e caso, não seja encontrado, será cientificado por Semanário Oficial o Município ou por jornal local de circulação do Município.

Art. 186 - A desobediência à determinação contida na notificação acarretará a imposição de multa diária, arbitrada de acordo com os valores correspondentes à classificação da



infração, até o exato cumprimento da obrigação, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente.

Art. 187 - Sendo julgada improcedente a defesa ou o recurso em qualquer instância administrativa, o prazo para o cumprimento das obrigações impostas será de quinze dias para as pecuniárias e da data fixada pela própria infração nos casos de compensação e recuperação, contados da data do recebimento ou publicação da notificação do indeferimento de defesa ou de improvimento de recurso administrativo transitado em julgado.

§ 1º - Não ocorrendo o pagamento na data prevista ou cumprimento a obrigação a que se refere este artigo, a SEMMAARH na medida de suas atribuições, encaminhará ao setor ou órgão competente do processo administrativo com a respectiva obrigação devendo ser aplicadas as penalidades na forma a Lei.

§ 2º - Em ocorrendo o cumprimento espontâneo da obrigação, dentro do prazo previsto, deverá o autuado apresentar na forma administrativa competente junto à SEMMAARH na medida de suas atribuições, comprovante do respectivo adimplemento, onde após transcorrido o prazo legal de trinta dias o processo administrativo será arquivado em definitivo por período de 5 anos.

Art. 188 - Qualquer pessoa física ou jurídica poderá dar vista no balcão de processo administrativo instaurado, podendo para tanto fotografar, escanear ou copiar teor dos autos.

CAPÍTULO III **DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES**

Art. 189 - Constitui infração administrativa ambiental, qualquer ação ou omissão na sua forma consumada ou tentada, que caracterize a inobservância dos preceitos desta Lei, das Resoluções do COMMA e da legislação federal e estadual, bem como de regulamentos dele decorrentes.

Art. 190 - As infrações são classificadas como leves, graves e gravíssimas, levando-se em consideração suas consequências, o tipo de atividade, o porte do empreendimento, sua localização, as circunstâncias atenuantes ou agravantes, os antecedentes e as condições econômicas do infrator.

Art. 191 - Responderá pela infração quem a cometer, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, ou quem se beneficiar da infração.

Art. 192 - As infrações classificam-se em:

I – leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante;



II – graves, aquelas em que seja verificada uma circunstância agravante;

III – gravíssimas, aquelas em que for verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes.

Art. 193 - Para imposição da pena e sua gradação, a autoridade ambiental observará:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para o meio ambiente;

III – os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais.

Art. 194 - São consideradas circunstâncias atenuantes:

I – arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental, em conformidade com normas, critérios e especificações constante em Decreto Municipal;

II – comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de degradação ambiental;

III – colaboração com os agentes e os técnicos encarregados da fiscalização, vigilância e do controle ambiental;

VI – o infrator não ser reincidente.

Art. 195 - São consideradas circunstâncias agravantes:

I – cometer o infrator reincidência específica, genérica ou infração de forma continuada;

II – ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou no interesse da pessoa jurídica mantida total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiadas por incentivos fiscais;

III – coagir outrem para a execução material da infração ou facilitada por funcionário público no exercício de suas funções;

IV – ter a infração reconhecidamente grave ao meio ambiente;

V – deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando tiver conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;

VI – ter o infrator agido com dolo;

VII – se a infração atingir áreas, zonas ou no interior do espaço territorial especialmente protegido por Leis específicas;

VIII – afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente ou concorrendo para danos à propriedade alheia;

IX – em período de defeso à fauna ou atingindo espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes, ou ainda, empregar métodos cruéis para abate ou captura de animais;



X – ter praticado a infração em domingos ou feriados, à noite, em épocas de seca ou inundações ou ainda em quaisquer assentamentos humanos;

XI – mediante fraude, abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental;

XII – impedir ou causar dificuldades ou embaraço à fiscalização;

XIII – extrair ou transviar da flora legalmente protegida atingindo espécies raras, ameaçadas ou em perigo de extinção listadas em relatórios oficiais, resoluções ou Legislações específicas.

§ 1º - Para fins deste artigo, entende-se por:

I – reincidência específica: o cometimento de infração de mesma natureza;

II – reincidência genérica: o cometimento de infração de natureza diversa;

III – infração continuada: quando a infração ambiental se prolongar no tempo, sem que o infrator adote a efetiva cessação ou regularização da situação irregular.

§ 2º - A reincidência observará um prazo máximo de cinco anos entre a ocorrência de infração ambiental e outra.

§ 3º - A multa em caso de reincidência do agente infrator poderá ser aplicada no máximo do décuplo e no mínimo do dobro da sanção aplicada.

Art. 196 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena será cominada em razão das que sejam preponderantes.

Art. 197 - Quando a infração for objeto de punição por mais de uma penalidade, será aplicada multa separadamente para cada infração.

Parágrafo Único - Em caso de objeto de punição por mais de uma penalidade, onde se constate que fato de menor gravidade foi meio para a prática de ato de maior gravidade, será aplicado ao infrator tão somente a sanção imposta ao fato mais grave.

Art. 198 - Pelas infrações cometidas por menores ou outros incapazes responderão seus responsáveis.

Art. 199 - O descumprimento pelo autuado de quaisquer das medidas do justo processo administrativo, poderá culminar a aplicação de multa diária ao infrator, multa essa devendo ser majorada pela autoridade competente pelo critério da melhor conveniência e coercitividade da medida.

Art. 200 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações ambientais serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:



- I – advertência;
- II – multa simples;
- III – multa diária;
- IV – apreensão de animais, vegetais, de produtos, subprodutos da fauna e da flora silvestres, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração;
- V – embargo, desfazimento ou demolição da obra;
- VI – destruição ou inutilização do produto;
- VII – suspensão de venda e/ou fabricação do produto ou suspensão parcial ou total de atividades;
- VIII – interdição parcial ou total, temporária ou definitiva, do estabelecimento ou atividade;
- IX – cassação de alvará de licença de estabelecimento, obra ou atividade;
- X – indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda, restrição ou suspensão, ou não, da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito ou de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município;
- XI – reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado, de acordo com suas características e com as especificações definidas pela SEMMAARH na medida de sua atribuição;
- XII – redução de atividades geradoras de poluição de acordo com os níveis previstos na licença;
- XIII – prestação de serviços à comunidade ou a órgãos do Poder Público;
- XIV – restritiva de direitos.

§ 1º - Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º - A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.

§ 3º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

§ 4º - Para configurar a infração, basta a comprovação do nexo causal entre a ação ou a omissão do infrator ao dano.

§ 5º - As sanções previstas neste artigo podem ser aplicadas isoladamente pela SEMMAARH na medida de sua atribuição, conjuntamente com as demais secretarias do Município de Bom Jesus do Itabapoana ou outros órgãos competentes do Executivo Municipal, Estadual e Federal.



Art. 201 - A advertência será aplicada sempre por escrito ao infrator, para fazer cessar irregularidade ou pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, exclusivamente nas infrações leves, sem prejuízo da imposição de outras sanções previstas neste artigo.

Parágrafo Único - O infrator advertido tem o prazo de quinze dias, a contar da ciência da advertência, para apresentar defesa, devendo de imediato cessar, abster-se, corrigir ou tomar providência que impeça a configuração da infração ambiental apontada.

Art. 202 - Os valores das multas aplicadas observarão o disposto em Decreto Municipal e deverão ser revertidos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Art. 203 - A exceção da pena de advertência, todas as demais penalidades previstas nos incisos II a XIV, do art. 200 desta Lei, serão aplicadas independentemente das multas.

Art. 204 - Os animais, produtos, subprodutos da fauna e flora, quando do ato de apreensão, na forma do Art. 200, inciso IV deste Código, deverão ser custodiados pelo Poder Público, na forma da Lei até o término do devido Processo Administrativo.

Art. 205 - A destinação final, após o devido Processo Administrativo dos animais, produtos, subprodutos da fauna e flora e instrumentos apreendidos nos termos do inciso IV do art. 200 deste Código poderá ser a devolução, perdimento, a doação, ou o leilão, nos termos desta Lei.

§ 1º - Toda apreensão de produtos considerados perecíveis deverá ser seguida, imediatamente, de doação às instituições hospitalares, penais, militares, públicas, científicas e outras com fins beneficentes ou a destruição, a critério da autoridade competente, que deverá motivar a decisão.

§ 2º - Não poderão ser comercializados os materiais, produtos, subprodutos, apetrechos, equipamentos ou veículos, doados após a apreensão.

Art. 206 - A penalidade de embargo, desfazimento ou demolição, poderá ser imposta no caso de obras ou construções feitas sem licença ambiental ou com ela em desacordo.

Parágrafo Único - Ao ser aplicada a penalidade de desfazimento ou demolição, subsiste ao infrator a obrigação de remoção dos entulhos.

Art. 207 - A penalidade de interdição parcial, total, temporária ou definitiva, será imposta nos casos de perigo iminente à saúde pública e ao meio ambiente ou a critério da autoridade competente, nos casos de infração continuada e reincidência.



§ 1º - A autoridade ambiental poderá impor a penalidade de interdição total ou parcial e temporária ou definitiva, desde que constatada a infração, objetivando a recuperação e regeneração do ambiente degradado.

§ 2º - A imposição da penalidade de interdição definitiva importa na cassação automática da licença, autorização ou permissão e a de interdição temporária, na suspensão destas.

Art. 208 - A prestação de serviços à comunidade ou a órgãos do Poder Público ou a pena restritiva de direitos será imposta pela autoridade competente, de acordo com o estabelecido no regulamento desta Lei.

Art. 209 - Nas penalidades previstas nos incisos X e XII do art. 200 da presente lei, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão parcial ou total de incentivos, benefícios e financiamentos, serão de atribuição da autoridade administrativa ou financeira que o houver concedido, por solicitação do órgão ambiental.

Parágrafo Único. A SEMMAARH e o COMMA, na medida de suas atribuições, promoverão interação junto às autoridades estaduais, federais e entidades privadas, visando à aplicação de medidas similares, quando for o caso.

Art. 210. Consideram-se para os fins deste Código os seguintes conceitos:

- a) multa simples: sanção pecuniária com previsão de valor nesta Lei, guardando proporcionalidade com o dano ambiental cometido, como compensação ao prejuízo causado;
- b) multa diária: sanção pecuniária cumulativa sempre aplicada quando o cometimento da infração se prolongar no tempo;
- c) apreensão: ato material decorrente do poder de polícia a que consiste no privilégio do poder público de assenhorar-se de animais, produtos, subprodutos da fauna e da flora silvestre, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizada no cometimento da infração;
- d) demolição: destruição forçada de obra incompatível com a norma ambiental;
- e) embargo: é a suspensão ou proibição da execução de ato ou implantação de empreendimento;
- f) interdição: é a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimento.

Art. 211 - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a prever a classificação, graduação e regulamentação das infrações e penalidades aplicáveis, fundamentado nas previsibilidades desta lei e demais legislações pertinentes, considerando essencialmente a especificidade de cada recurso ambiental.



SEÇÃO I
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 212 - São infrações ambientais:

I – Construir, instalar, ampliar, alterar, reformar, ou fazer funcionar em qualquer parte do território do município, estabelecimentos, obras, empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados, comprovadamente, efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, também, comprovadamente, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, sem o prévio licenciamento do órgão competente ou com ele em desacordo;

II – emitir ou despejar efluentes ou resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, em desacordo com as normas legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente;

III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV – desrespeitar interdições de uso de passagens e outras estabelecidas administrativamente para a proteção contra a degradação ambiental ou, nesses casos, impedir ou dificultar a atuação de agentes do Poder Público;

V – utilizar ou aplicar agrotóxicos, seus componentes e afins, contrariando as normas regulamentares emanadas dos órgãos federais, estaduais e municipais competentes;

VI – desobedecer às normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente;

VII – iniciar atividade ou construção de obra, nos casos previstos em lei, sem o Estudo de Impacto Ambiental devidamente aprovado pela Administração Pública Municipal ou pelos órgãos estaduais e federais competentes, quando for o caso;

VIII – o autor deixar de comunicar imediatamente a SEMMAARH a ocorrência de evento potencialmente danoso ao meio ambiente em atividade ou obra autorizada ou licenciada e/ou deixar de comunicar às providências que estão sendo tomadas concorrentes ao evento;

IX – continuar em atividade quando a autorização, licença, permissão ou concessão tenha expirado seu prazo de validade;

X – opor-se à entrada de servidor público devidamente identificado e credenciado para fiscalizar obra ou atividade;

XI – negar informações ou prestar falsamente a informação solicitada, retardar, impedir ou obstruir, por qualquer meio, a ação do agente fiscalizador no trato de questões ambientais;

XII – deixar de realizar auditoria ambiental nos casos em que houver obrigação de fazê-la, ou realizá-la com imprecisão, descontinuidade, ambiguidade, de forma incompleta ou falsa;

XIII – causar danos em áreas integrantes do sistema de áreas protegidas e de interesse ambiental previstas nesta Lei, tais como: construir em locais proibidos, provocar erosão, cortar ou podar árvores em áreas protegidas sem autorização do órgão ambiental ou em desacordo com as normas técnicas vigentes, jogar rejeitos, promover escavações, extrair material;

XIV – praticar atos de caça contra espécimes da fauna silvestre nos limites do Município de Bom Jesus do Itabapoana ou ainda: matar, perseguir, caçar, apanhar, comercializar, transportar, utilizar,



impedir a procriação da fauna, destruir ninhos, abrigos e criadouros naturais, manter animais silvestres em cativeiro; ou agir de forma a causar perigo à incolumidade dos animais da fauna silvestre;

XV – praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos;

XVI – pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente; pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores ao permitidos; pescar quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

XVII – causar, de qualquer forma, danos às praças, largos, passeios, corpos hídricos ou áreas de proteção e preservação ambiental assim definidas por Lei;

XVIII – estacionar ou trafegar com veículos destinados ao transporte de produtos perigosos fora dos locais, roteiros e horários permitidos pela legislação;

XIX – lavar veículos que transportem produtos perigosos ou descarregar os rejeitos desses veículos fora dos locais legalmente aprovados;

XX – colocar, depositar ou lançar resíduos sólidos ou entulho, de qualquer natureza, nas vias públicas, ou em local inapropriado;

XXI – colocar rejeitos hospitalares, de clínicas médicas e veterinárias, odontológicas, laboratório de análises clínicas de farmácias, rejeitos perigosos, radioativos para serem coletados pelo serviço de coleta de lixo domiciliar ou lançá-lo em local impróprio;

XXII – emitir poluentes acima das normas de emissão fixados na legislação municipal, estadual ou federal, ou concorrer para a inobservância dos padrões de qualidade das águas, do ar e do solo;

XXIII – efetuar despejo de esgotos e outros efluentes na rede de coleta de águas pluviais;

XXIV – praticar atos de comércio, indústria e assemelhados compreendendo substâncias, produtos e artigos de interesse para a saúde ambiental, sem a autorização, licença, permissão ou concessão devida e contrariando a legislação federal, estadual e municipal;

XXV – suprimir, destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, árvores ou plantas de ornamentação de praças, parques, passeios, ruas, avenidas e logradouros públicos sem a autorização do órgão competente;

XXVI – dificultar ou impedir o uso público de córregos, lagos e rios mediante a construção de obras, muros e outros meios em áreas públicas, que impossibilite o livre acesso das pessoas;

XXVII – destruir, inutilizar, modificar ou deteriorar bem do patrimônio histórico ou cultural, especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;

XXVIII – pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano, tombado ou não, no município de Bom Jesus do Itabapoana; e

XXIX – esgotar nascentes, fazer barreiras, que obstruam o fluxo natural, alterar percurso ou forma natural primitiva de rios, córregos, lagos e afins sem prévia autorização ambiental.

Art. 213 - Nas infrações previstas no artigo anterior observar-se-ão as sanções estabelecidas no art. 212 deste Código.



Art. 214 - A SEMMAARH poderá, a requerimento do autuado, firmar Termo de Compromisso Ambiental, para suspender a cobrança de até noventa por cento do valor da multa por tempo determinado, em infrações ocorridas dentro do perímetro urbano, desde que o mesmo apresente projeto tecnicamente embasado de recuperar a área degradada ou de execução de ação ambiental compensatória.

§ 1º - A interrupção ou o insucesso na execução do projeto de recuperação da área degradada ou da ação ambiental compensatória ensejará a imediata cobrança da multa.

§ 2º - Implantado com sucesso o projeto de recuperação de área degradada ou a execução de ação ambiental compensatória, a suspensão da cobrança de multa a que se reporta ao caput deste artigo, se tornará definitiva, isentando o infrator da penalidade aplicada.

CAPÍTULO IV **DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO**

Art. 215 - Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

§ 1º - O recurso será dirigido ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, protocolado administrativamente à SEMMAARH.

§ 2º - Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.

Art. 216 - Após o julgamento definitivo da infração, o autuado/recorrente terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento das penalidades impostas.

Parágrafo Único - Os débitos não pagos na data prevista a que se refere ao caput deste artigo, serão inscritos na dívida ativa do município, para posterior cobrança judicial, com os acréscimos previstos e aplicados pela Fazenda Municipal.

Art. 217 - Têm legitimidade para interpor recurso administrativo:

- I – os titulares de direitos e interesses que fizerem parte no processo;
- II – aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida;
- II – poderão os titulares ou interessados se fazerem representados por advogado bastante constituído para o ato, mediante procuração devidamente instruída no recurso administrativo.

Art. 218 - O prazo para interposição de recurso administrativo é de quinze dias, contado a partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão proferida.



Parágrafo Único - O prazo mencionado no caput deste artigo, em caso fortuito ou de força maior, poderá ser prorrogado por mais quarenta e oito horas, mediante justificativa fundamentada e comprovada nos autos da infração administrativa até a data limite do prazo final para interposição do recurso.

Art. 219 - O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente, observando os dispositivos do capítulo II, do título II deste Código.

Art. 220 - Salvo disposição legal em contrário, o recurso é recebido em seu efeito devolutivo e suspensivo.

Parágrafo Único - Os atos preventivos e assecuratórios, impostos no devido processo administrativo, não terão efeito suspensivo quanto da interposição de recurso.

Art. 221 - O recurso não será conhecido quando interposto:

- I – fora do prazo;
- II – perante órgão incompetente;
- III – por quem não seja legitimado.

Parágrafo Único - O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

Art. 222 - O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida.

Art. 223 - Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.

TÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 224 - Os responsáveis por atividades e empreendimentos em funcionamento no território do Município de Bom Jesus do Itabapoana deverão, no prazo de doze meses e no que couber, submeter à aprovação do órgão ambiental plano de adequação às imposições estabelecidas nesta Lei que não se constituíam exigência anteriormente.

Parágrafo Único - A SEMMAARH, mediante despacho motivado, poderá prorrogar por no máximo igual período o prazo a que se refere o caput deste artigo, desde que, por razões técnicas ou financeiras demonstráveis, seja solicitado pelo interessado.



Art. 225 - A dívida ativa será cobrada pela Procuradoria Geral do Município de Bom Jesus do Itabapoana, a quem incumbirá à defesa do patrimônio ambiental, mediante provocação dos órgãos fiscalizadores, podendo, a seu critério e convencimento intentar a competente Ação Civil Pública Ambiental nos termos do art. 5º da Lei 7.347/85.

Art. 226 - O COMMA estabelecerá propostas de leis, normas, parâmetros e padrões de utilização dos recursos ambientais, quando necessário, cuja inobservância caracterizará degradação ambiental, sujeitando os infratores às penalidades previstas nesta Lei, bem como às exigências de adoção de medidas necessárias à recuperação da área degradada.

Art. 227 - Ficam sujeitas às normas dispostas nesta Lei pessoas físicas e jurídicas, inclusive órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, que pretendam executar quaisquer das atividades passíveis de licenciamento ambiental de competência e abrangência deste Código.

Art. 228 - O Poder Executivo Municipal regulamentará a atuação da Guarda Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, no apoio e colaboração com a fiscalização ambiental desempenhada pelos agentes ambientais.

Art. 229 - Compete a SEMMAARH na medida de suas atribuições, atuar supletivamente no cumprimento da Legislação Federal e Estadual relativamente à política do meio ambiente no Município de Bom Jesus do Itabapoana.

Art. 230. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições das Leis Federais, especialmente as Leis nºs: 12.651/12, 12.727/12, 5197/67, 6.766/79, 6.938/81, 9.433/97, 9.605/98; 9.784/99, 9.985/00, Decreto Federal 3.179/99 e demais normas federais, estaduais e municipais vigentes, que digam respeito à proteção, conservação, preservação, controle de poluição e degradação ambiental, fiscalização dos recursos naturais e não naturais.

Art. 231 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a contar de sua publicação, naquilo que for necessário.

Art. 232 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus do Itabapoana-RJ, em 06 de dezembro de 2024.

PAULO SERGIO TRAVASSOS DO CARMO CYRILLO
Prefeito Municipal